COMPLIANCE

UniCesumar
EDUCAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

TEMAS DE APRENDIZAGEM

- 1. CONCEITO DE COMPLIANCE
- 2. A IMPORTÂNCIA DA ABNT NBR ISO 37301
- 3. COMPLIANCE - PILARES: COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E MAPEAMENTO
- 4. MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCOS
- 5. OS PILARES DO COMPLIANCE
- 6. TRATAMENTO DOS RISCOS
- 7. COMPLIANCE - PILAR: INVESTIGAÇÕES INTERNAS
- 8. DUE DILIGENCE
- 9. DESAFIOS E PERSPECTIVAS





TEMA DE APRENDIZAGEM

CONCEITO DE COMPLIANCE

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Entender o conceito de Compliance
- Conhecer as políticas das gestões de risco
- Compreender o Sistema de Gestão de Compliance

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), será que você, assim como eu, teve dificuldade de entender onde e quando o Compliance pode ser enquadrado em nossa vida e na vida das organizações (sejam públicas, sejam privadas)? Para tentar te auxiliar, eu proponho uma reflexão sobre as seguintes perguntas: quando você inicia a prática de um esporte ou joga baralho com os amigos, você se atenta em saber as regras do jogo antes de começar? Saber as regras do jogo pode fazer diferença no resultado final? Por quê?

No mundo dos negócios ou de qualquer instituição, da mesma forma, conhecer as regras “do jogo” é importante: mais do que isso, é fundamental para o sucesso dos negócios. Logo, é válido perguntar: você conhece as principais regras que se aplicam ao seu empreendimento ou onde trabalha? Essas regras mudam com o passar do tempo? Você se mantém atualizado(a)?

Agora, tente visualizar, em sua mente, uma cultura corporativa tóxica, isto é, um ambiente de trabalho cercado de medo e intrigas. Reflita: essa cultura tem influência no dia a dia da empresa ou no resultado final do produto ou do serviço entregue? Essa cultura pode trazer prejuízo financeiro ou má reputação para o negócio?

Este material explorará esse contexto, apresentando-lhe provocações, conceitos, reflexões, experimentação, desafios e perspectivas. Vamos lá!

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Entender o que é Compliance e a importância dele ao mundo atual, assim como reconhecer e compreender o nível de maturidade em Compliance de cada organização (pública ou privada) constituem um diferencial positivo na bagagem de conhecimentos do profissional da área. Outro diferencial positivo é entender que não se deve tratar o tema como se ele fosse tão somente um ideal de conduta, algo romantizado e do mundo das ideias.



É necessário compreender e disseminar a cultura positiva de Compliance, que é um conjunto de medidas e procedimentos realizados, com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades (das mais variadas áreas e origens), fraudes e corrupção, propiciando ganhos operacionais, financeiros e de reputação.



A famosa frase dita pelo ex-Procurador Geral de Justiça americano, Paul McNulty, e que se tornou um bordão conhecido no meio é representativa da importância do tema: “If you think compliance is expensive, try non compliance”. Em uma tradução para o português, ela significa: “se você pensa que o Compliance é caro, experimente não atendê-lo”.

Em outras palavras: mais caro que investir em Compliance, é não investir.

Riscos operacionais, financeiros e de reputação, sanções aplicadas por órgãos de fiscalização, mudanças normativas, pressão por parte das pessoas interessadas na empresa (internas e externas): todas essas variáveis fazem (ou devem fazer) com que as empresas vejam e pensem no Compliance como um investimento e um diferencial competitivo concreto, e não meramente um custo.

Uma ótima forma de aprender e dar concretude ao conhecimento é assistir a vídeos, a filmes e a documentários. Para te ajudar a entender a importância de seguir as políticas de conformidade de uma organização e gerir adequadamente os riscos envolvidos na operação do negócio.



Engana-se aquele que acredita que o Compliance é um programa usado para delimitar o que é certo ou errado e que há um padrão de Compliance para todo e qualquer negócio. O Compliance, também chamado de Programa de Integridade, é um sistema vivo e em constante aperfeiçoamento e evolução.

O Compliance, também chamado de Programa de Integridade, é um sistema vivo e em constante aperfeiçoamento e evolução.

Ele precisa ser revisado sistemática e periodicamente. Compliance não é sinônimo de código de ética, código de conduta ou “sistema xerife”. Além disso, não representa a existência de regras sem sentido, desconexas com o restante da organização, ou um sistema simplesmente bonito e altruísta, a fim de servir de base de propaganda. Isso não é Compliance ou Programa de Integridade.

Nessa área, é muito importante o conhecimento sobre a ABNT NBR ISO 37.301, que trata dos Sistemas de Gestão de Compliance. Quando se fala em sistema, é preciso entendê-lo como as áreas e os departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. O SGC deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos de cada organização, levando em consideração os contextos em que elas estão inseridas.

O Compliance, portanto, é um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar. Compliance é uma disciplina atualíssima (apesar de não ser um tema recente) e que tem por finalidade, dentre outras:

IMPLANTAR POLÍTICAS DE CONFORMIDADE

com adequação às regras externas e internas de uma empresa (pública ou privada, com ou sem fins lucrativos), independentemente de serem leis, padrões éticos e de integridade, regulamentos internos e externos.

ESTABELECER UM SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

de forma que a gestão da organização possa ser conduzida com base em informações e bases sólidas para a tomada de decisões durante a operação. Em uma organização, o Compliance é uma das peças da estrutura e deve contribuir para o sucesso de todo o negócio e o cumprimento dos objetivos.

Outro aspecto fundamental da conceituação de Compliance é entender que ele não pode ser romantizado, ou seja, entendido como um devaneio de ética e integridade. Ao longo desta obra, trabalha-se com a ideia de que o Compliance deve ser conhecido e entendido como uma necessidade para a sustentabilidade e a perenidade das empresas, apesar de ser comum ouvir, no meio empresarial, que as organizações (por vezes, em razão do desconhecimento sobre o tema) não têm simpatia pelo Compliance, mas gostam do que ele pode entregar de resultado.



APROFUNDANDO

Dentre as várias finalidades, é preciso compreender que o Compliance é um veículo para a organização alcançar os próprios objetivos. Em decorrência disso, é fundamental que a área responsável pelas políticas de conformidade tenha ciência e compreenda o objetivo que a organização quer alcançar. Para isso, antes, a própria empresa deve ter clareza dos próprios objetivos e saber comunicá-los adequadamente aos setores específicos.

Um exemplo muito usado em treinamentos de Compliance é o caso do negócio iFood. Qual é o objetivo do negócio? Entregar comida. Contudo, e se demorar três horas para entregar a comida? Talvez, o objetivo não tenha sido cumprido, pois, talvez, o objetivo seja entregar comida rapidamente. Ter conhecimento dos objetivos da organização, a fim de mapear os riscos, é um requisito fundamental da área. Sem ele, o resultado, que é agregar valor ao negócio, estará comprometido.





Para Candeloro, de Rizzo e Pinho (2012 apud SILVA; COVAC, 2019, p. 19), o:

Compliance não existe apenas para assegurar que a instituição cumpra com suas obrigações regulatórias, mas também para assistir à alta administração na sua responsabilidade de observar o arcabouço regulatório e as melhores práticas na execução das estratégias e dos processos decisórios.

para assegurar que a instituição cumpra com suas obrigações regulatórias

Outro aspecto relevante e que tem elevado o Compliance a um papel de destaque é a intensificação do combate à corrupção e às práticas criminosas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras condutas que têm impacto transnacional.

Estamos testemunhando um período fértil de reflexões globais sobre transparência e integridade das condutas de agentes públicos e privados, em razão dos incontáveis escândalos de corrupção no mundo e seus nefastos efeitos econômicos e sociais. Ao mesmo tempo que observamos a necessidade de reduzirmos os incentivos dos sistemas políticos e econômicos à corrupção, o termo compliance se torna cada vez mais presente nos jornais e na realidade das empresas brasileiras (CARVALHO et al., 2021, p. 49).

A palavra Compliance, etimologicamente, é proveniente da expressão em inglês “to comply” e significa “obedecer”, “cumprir”, “estar de acordo”, “sujeitar-se” e “agir de acordo com alguma norma, pedido ou comando”. Há várias definições de Compliance: dentre elas, destacam-se, nesta obra, algumas possibilidades que te auxiliarão a refletir sobre o tema:

Estar em compliance é estar em conformidade com as regras internas da empresa, de acordo com procedimentos éticos e as normas jurídicas vigentes. No entanto, o sentido da expressão compliance não pode ser resumido apenas ao seu significado literal. Em outras palavras, o compliance está além do mero cumprimento de regras formais. Seu alcance é muito mais amplo e deve ser compreendido de maneira sistêmica, como um instrumento de mitigação de riscos, preservação dos valores éticos e de sustentabilidade corporativa, preservando a continuidade do negócio e o interesse dos stakeholders (CARVALHO et al., 2021, p. 50-51, grifo nosso).

Stakeholders

Pode ser traduzido como “partes interessadas”. Representa as pessoas, as organizações e as áreas que podem ser afetadas (direta ou indiretamente) por

determinada ação.

Compliance

Atendimento a todas às obrigações de Compliance da organização.

Obrigação de Compliance

Abrange os requisitos que uma organização, obrigatoriamente, tem que cumprir, além dos requisitos que uma organização voluntariamente escolhe cumprir.

Cultura de Compliance

Abarca os valores, a ética, as crenças e a conduta que existem em toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o Compliance.
Fonte: adaptado de ABNT (2021).

Segundo Silva e Covac (2019, p. 19):

O compliance teve início nas instituições financeiras, mas logo se transformou em mecanismo regulatório setorial [...] sendo adotado em outros setores igualmente regulados, como o farmacêutico e o de telecomunicações, e posteriormente expandindo-se para vários outros. Essa expansão decorre do fato de o compliance ser cada vez mais considerado como fator estratégico para as organizações, independentemente de sua natureza jurídica (com ou sem fins lucrativos).

A consolidação do compliance no atual cenário corporativo e organizacional demonstra a existência de um vácuo entre os valores institucionais e as abundantes possibilidades mercadológicas. Isso evidencia o que foi dito por Marshal Berman: “A moderna humanidade se vê em meio a uma enorme ausência de valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma desconcertante abundância de possibilidades”.

APROFUNDANDO

[...] O compliance pode ser compreendido como um conjunto de disciplinas ou procedimentos destinados a fazer cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as políticas e as diretrizes institucionais, além de detectar, evitar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer dentro da organização.



Além do mais, trata-se de “um programa pelo qual uma organização consiga prevenir e detectar condutas criminosas/ilegais e, também, promover uma cultura que encoraje o cumprimento das leis e uma conduta ética” (SERPA, 2016, p. 14).

A partir da edição da Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa, passou-se a associar firmemente a ideia de Compliance à Compliance Anticorrupção, o que pode gerar certa confusão, visto que o microssistema anticorrupção é apenas uma das áreas possíveis de atuação do Compliance.

A Lei Anticorrupção foi regulamentada em 2015 e, por meio do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022, passou a vigorar uma nova regulamentação, que estabelece, no Art. 56 do Capítulo V, uma definição para o Programa de Integridade:

Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e

II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade (BRASIL, 2022, on-line).

Não é unânime o entendimento de que o Programa de Integridade e o Sistema de Compliance sejam a mesma coisa. Aqueles que defendem a diferenciação afirmam que o Programa de Integridade deve estar contido em um sistema maior: o de Gestão de Compliance.

Entretanto, no Art. 57 do Decreto n° 11.129/2022, foram estabelecidos, como parâmetros de avaliação de um programa efetivo, os pilares de um Programa de Integridade. Isso nos leva a acreditar no entendimento de que existe similaridade e identificação entre o Programa de Integridade e o Sistema de Gestão de Compliance.

É importante ressaltar que a Lei Anticorrupção também foi proposta com o intuito de criar medidas que “visam a coibir, a prevenir e a combater a prática de ilícitos e a moralizar as relações entre empresas privadas e a Administração Pública”.

E é por esse motivo que ela prevê e incentiva a adoção de programas de integridade, a fim de que as pessoas jurídicas estabeleçam, elas mesmas, mecanismos que possam evitar a ocorrência do ato lesivo, ou, caso eles ocorram, que consigam detectá-los, interrompê-los e remediar os danos por eles causados (BRASIL, 2018, p. 8).

Apesar de o Compliance estar em franca expansão, ser cada vez mais exigível e haver uma mudança do mercado em relação ao Compliance, ao elencá-lo como condição de boa gestão, necessário para a sustentabilidade e a perenidade dos negócios, é fato que todos os negócios não farão a adequação de uma única vez. Também é fato que não há como propor um modelo de Compliance padronizado para todo e qualquer negócio.



Entender o nível de maturidade (da área) de cada negócio é essencial ao sucesso da implantação e/ou do aperfeiçoamento das políticas de conformidade da organização. Uma possibilidade para detectar e avaliar o nível de maturidade do Compliance é por meio da aplicação de um questionário específico sobre o grau de entendimento. Assim, são apresentados questionamentos coerentes com a espécie, o porte, a complexidade e a estrutura de cada organização.

No meio corporativo, existem, ainda, ferramentas disponíveis para análise. Uma ferramenta possível é a Análise SWOT, proveniente da expressão em inglês “Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”. Ao ser traduzida para o português, a expressão se transforma na conhecida “FOFA”: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. É a partir da verificação dessas condições que é possível alcançar um diagnóstico da situação atual da organização em relação ao tema que é objeto de nosso estudo: **o Compliance**.

Forças

Começar com a listagem dos pontos fortes da empresa que podem favorecer um Sistema de Compliance.

Fraquezas

Após, identificar as maiores fraquezas, o que pode prejudicar ou dificultar o sucesso de um Sistema de Compliance.

Oportunidades

São características que a empresa tem e que favorecem a implementação do Sistema de Compliance.

Ameaças

Podem estar relacionadas com fatores internos ou externos e que podem afetar de forma negativa o Sistema de Compliance.

A finalidade, ao se trabalhar para alcançar um nível de maturidade do Compliance da organização, é oferecer uma visão simples e prática, a fim de auxiliar no planejamento das ações para a implantação e/ou o aprimoramento de um sistema de Compliance. Esse aprimoramento deve ser contínuo, visto que, ao se intitular “sistema”, entende-se que ele é cíclico, ou seja, está em constante reavaliação e aperfeiçoamento.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Compliance por que é importante ou por que é efeito manada?



Quando falamos da importância de saber o nível de maturidade do Compliance da organização, foi apresentada, como ferramenta, a Análise SWOT. Todavia, também podemos realizar uma diferenciação com base no nível de consciência de cada organização acerca da importância e da necessidade do Compliance.

NOVOS DESAFIOS

O Compliance pode ser definido como um sistema de gestão de riscos e de políticas de conformidade às leis, às normas, aos padrões éticos e de integridade e aos regulamentos internos e externos a que estão submetidos um determinado negócio ou determinada organização (pública ou privada). Nessa área, é muito importante conhecer a norma ABNT NBR ISO 37301, que é uma norma certificadora internacional que teve a primeira edição veiculada no Brasil em 3 de junho de 2021. Ela trata dos

requisitos de um Sistema de Gestão de Compliance e estabelece ações que convêm e podem ser praticadas pela organização.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO 37301**. Sistemas de gestão de compliance – Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm. . Acesso em: 16 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. **Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Par**. Brasília, DF: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, 2018.

CARVALHO, A. C. *et al*. (coord.). **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional**. Manual de Compliance. São Paulo: Cultura, 2019.



TEMA DE APRENDIZAGEM

A IMPORTÂNCIA DA

ABNT NBR ISO 37301

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer a ABNT NBR ISO 37301
- Entender o compromisso com a ética dentro do Compliance
- Compreender os ciclos dentro do Sistema de Gestão de Compliance

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), A importância da ABNT NBR ISO 37301 reside no estabelecimento d orientações e requisitos claros para a implantação de um SGP, em especial, considerando que ela foi lançada no mundo todo, com a finalidade de viabilizar para as organizações uma ferramenta moderna para a implantação de um SGC. Isso não significa que todas as empresas devem seguir rigorosamente o que prevê a ABNT NBR ISO 37301, porém, caso desejem se certificar, a observância da norma é um requisito indispensável.

Mesmo para aquelas instituições que, inicialmente, não desejam a certificação, seguir o que prevê a ABNT NBR ISO 37301, mesmo que parcialmente, demonstra um bom nível de maturidade em Compliance, podendo ser mais eficiente e econômico à organização para a implantação e o aperfeiçoamento do próprio SGC.

Nessa área, além da certificação ISO (o que pode ser um grande diferencial competitivo em um mercado cada vez mais exigente e com grande preocupação frente ao capital reputacional das organizações), encontram-se os “selos de qualidade” como o selo **“Pró-Ética”**:

PLAY NO CONHECIMENTO

Você se candidata a uma vaga e descobre que tem um parente distante na mesma empresa: isso é um problema ou uma vantagem? O que fazer? No podcast deste tema de aprendizado, nós não traremos verdades, mas traremos perguntas e reflexões, porque um dos papéis importantes do Compliance em uma organização é gerar reflexões de como agir, como agir melhor e como alcançar o resultado esperado pela empresa com o menor risco possível.



Conteúdo de áudio/vídeo **não patrocinado**. Esse recurso utilizará seu pacote de dados (ou wifi) para ser exibido.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

O Pró-Ética é uma iniciativa que busca fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,

independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.[...]

Conscientizar empresas sobre seu relevante papel no enfrentamento da corrupção é um dos objetivos do Pró-Ética. Ao se posicionarem afirmativamente pela prevenção e pelo combate de práticas ilegais, são reduzidos os riscos de ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor público e o setor privado. A cada final de edição é realizado um evento para anúncio da lista anual e entrega da marca Pró-Ética para as empresas. Também serão valorizadas e divulgadas as melhores práticas de integridade apresentadas no ano, para ampliar a publicidade em torno das empresas habilitadas (EMPRESA..., [2023], on-line).



Ainda em relação à temática, é possível indicar outra ferramenta para a análise do nível de maturidade do Compliance de uma organização. Trata-se do próprio questionário de avaliação a ser respondido pelas empresas interessadas no selo, uma vez que, ao realizar uma análise das perguntas e respostas, é possível que as partes envolvidas averiguem se a instituição está muito distante (ou não) do nível de

conformidade esperado para a obtenção do selo. O questionário de avaliação é dividido em seis áreas, a saber:

Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética.

- Políticas e procedimentos.
- Comunicação e treinamento.
- Canais de denúncia e remediação.
- Análise de risco e monitoramento.
- Transparência e responsabilidade social.

Dentre as perguntas que podem balizar a análise da empresa, encontram-se:

1. Envolvimento da Alta Direção com o Programa de Integridade [...]

1.2. Os membros da alta direção, de forma pessoalizada, manifestam apoio ao programa de integridade? [...]

1.5. Existem critérios formalizados para escolha de membros da alta direção que considerem aspectos de integridade? [...]

2. Área Responsável pelo Programa de Integridade

2.1. A empresa possui uma área/pessoa formalmente responsável pelo programa de integridade no Brasil?[...]

2.8. Possui orçamento próprio, proporcional ao porte da empresa, e que possibilite o exercício das atividades da área responsável pelo programa de integridade?[...]

12. Transparência e Responsabilidade Social

12.1. A empresa disponibiliza na internet informações sobre [...].

12.1.e) informações sobre contratos firmados com a Administração Pública? [...]

12.1.g) informações sobre patrocínios e doações realizados? (CGU, 2022, p. 34-42).

APROFUNDANDO

Além da certificação ISO e do selo "Pró-Ética", é possível destacar o selo de integridade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): o "Selo Mais Integridade". Ele "foi instituído com objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas de integridade por empresas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o empenho para a mitigação das práticas de fraude, suborno e corrupção (integridade)" (SELO..., [2023], on-line).

É noticiado que as organizações que obtêm o "**Selo Mais Integridade**", além de contarem com um ganho na própria reputação, aumento de confiança na realização de negócios, fomento de competitividade no mercado e favorecimento de parcerias internacionais, alcançam uma melhor classificação de risco na busca pela obtenção

de financiamentos. Dentre os requisitos para o alcance desse selo, encontra-se a exigência de ser pessoa jurídica instalada no país e que desenvolva a prática de agropecuária ou pesqueira de qualquer natureza (SELO..., [2023]).

Retomando a introdução à ABNT NBR ISO 37301, caro(a) aluno(a), deve-se ter em mente que determinar o escopo (delimitação de atividades) de um **Sistema de Gestão de Compliance** é o processo em as organizações estabelecem os limites físico e organizacional no local em que o Sistema de Gestão de Compliance será aplicado. Ao fazer isso, a empresa tem a liberdade e a flexibilidade para implementar o Sistema de Gestão de Compliance em toda a organização, em uma unidade ou em uma função específica dentro da organização (ABNT, 2021).

> Um Sistema de Gestão de Compliance eficaz permite que uma organização demonstre o próprio comprometimento em cumprir as leis pertinentes, os requisitos regulamentares, os códigos setoriais da indústria, as normas organizacionais, as normas de boa governança, as melhores práticas geralmente aceitas, a ética e as expectativas da comunidade (ABNT, 2021).



Os objetivos da norma ABNT NBR ISO 37301/2021 são exibidos a seguir:

- melhorar as oportunidades de negócio e sua sustentabilidade;
- proteger e melhorar a credibilidade e a reputação da organização;
- considerar as expectativas das partes interessadas;
- demonstrar o comprometimento de uma organização para gerenciar eficaz e eficientemente seus riscos de compliance;

- aumentar a confiança de terceiras partes na capacidade da organização de alcançar sucesso sustentado;
- minimizar o risco da ocorrência de uma violação aos custos associados e dano reputacional (ABNT, 2021, p. 7).

A referida norma também traz, de forma clara, as obrigações de Compliance, sejam as mandatórias (obrigatórios), sejam as não mandatórias (voluntárias), que são as obrigações que a organização precisa, de forma sistemática, identificar e dimensionar o impacto que elas proporcionam nas operações, fazendo-o preferencialmente de forma setorizada (por departamentos, setores e funções), com o objetivo de identificar quem é afetado por determinada obrigação de Compliance. Essas obrigações podem incluir os itens elencados na tabela a seguir. Observe-os.

Tabela 1 - Rol exemplificativo dos requisitos que uma organização mandatoriamente deve cumprir e dos requisitos que uma organização voluntariamente deve cumprir

REQUISITOS MANDATÓRIOS	REQUISITOS VOLUNTÁRIOS
Leis e regulamentos	Acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais
Permissões, licenças ou outras formas de autorização	Acordos com autoridades públicas e clientes
Ordens, regras ou orientações emitidas por agências regulamentadoras	Requisitos organizacionais, como políticas e procedimentos

REQUISITOS MANDATÓRIOS	REQUISITOS VOLUNTÁRIOS
Decisões de cortes de Justiça ou tribunais administrativos	Princípios voluntários ou códigos de prática
Tratados, convenções e protocolos	Rotulagem voluntária ou comprometimentos ambientais
	Obrigações decorrentes de acordos contratuais com a organização
	Normas setoriais e organizacionais pertinentes

Fonte: ABNT (2021, p. 26).

O ciclo inicial de um Sistema de Gestão de Compliance eficiente e adequado às exigências legais e às especificidades de cada negócio deve:

- Pautar-se na possibilidade de prevenir, detectar e remediar condutas de não conformidade com base em uma abordagem de gestão de riscos.
- Agregar valor à empresa, trazendo-lhe benefícios econômicos e financeiros, de operação e reputacionais, com melhoria de oportunidades de negócios.
- Demonstrar o comprometimento da empresa para gerenciar eficaz e eficientemente os próprios riscos de Compliance, com a promoção da cultura positiva de Compliance.
- Minimizar o risco de ocorrência de uma violação de conformidade e possíveis danos disso decorrentes, como: existência de contencioso trabalhista (ações

judiciais na área trabalhista), processos administrativos de responsabilização (PAR), imposição de sanções, responsabilização nas áreas cível e criminal, dentre outros.



Com a implantação do sistema com base na gestão de riscos, cumpre-se um requisito exigido por diversas contratações privadas. Além disso, é aprimorada a relação com entes públicos e proporcionados benefícios diretos às empresas com um Sistema de Gestão de Compliance já implantado. Em outras palavras, há um ganho real de perspectiva de novos negócios/parceiros comerciais (públicos e privados) e o aprimoramento de negócios já celebrados.

Ademais, é possível ter ganho de eficiência na operação do negócio . Não só, mas também é possível evitar e/ou reduzir fraudes e condutas irregulares (seja em relação à legislação externa a empresa, seja em relação às políticas internas), bem como evitar ou diminuir eventuais sanções e imposição de multas que têm, como base, o faturamento da empresa (ênfase para o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), que é um processo administrativo específico previsto na Lei Anticorrupção, materializada pela Lei n° 12.846/2013).

A legislação brasileira também tem passado por modificações e com previsão cada vez maior de inserção dos Sistemas de Compliance. Observe os exemplos a seguir:

LEI N° 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

estabelece, por exemplo, dentre os critérios de desempate, o desenvolvimento (pelo licitante) de programa de integridade, assim como prevê a redução de sanções na hipótese de existência do programa de integridade.

LEI ESTADUAL (PARANÁ) N° 19.857, DE 29 DE MAIO DE 2019

institui o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual.

LEI ESTADUAL (RIO GRANDE DO SUL) N° 15.228, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018



dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

LEI DISTRITAL (DISTRITO FEDERAL) N° 6.112, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018

dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas esferas de Poder, e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL (LONDRINA, NO PARANÁ) N° 13.310, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

institui a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina, que estabelece, por exemplo, que podem ser propostas inovações relativas à gestão pública e à cultura organizacional, com a promoção da cultura de integridade.

Sobre o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), são exibidos dois exemplos de sanções já aplicadas no país, a fim de que se tenha clareza de que é um processo em plena vigência e utilização pela Administração Pública, com possibilidade de perdas financeiras concretas.

Imposição de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 07 de junho de 2021, pelo município de Maringá, no Paraná, a um comércio varejista de mercadorias em geral (sede em Ibiporã, no Paraná) por infração ao Art. 6°, inciso I, da Lei Anticorrupção (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [2023a]);

Imposição de multa no valor de R$ 77.556,77 (setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), em 15 de agosto de 2016, pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária a uma organização do ramo de alimentos e bebidas, por infração ao Art. 6°, inciso I, da Lei Anticorrupção (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [2023b]).

APROFUNDANDO

É certo que a implantação do sistema agrega credibilidade e valor à marca da organização, impactando positivamente as relações comerciais dela e auxiliando na perenidade da empresa, dado que, ao implantar um sistema de Compliance baseado na gestão de riscos, aumenta-se a competitividade da empresa no mercado (público ou privado), destacando-a em detrimento da credibilidade e da confiança que ela detém.

Como referências para a implantação das etapas de um Sistema de Gestão de Compliance, a seguir, são exibidas algumas diretrizes não exaustivas, ou seja, cada negócio pode e deve se atentar para as normas que regulam as próprias atividades:



- ABNT NBR ISO 37301:2021 (norma certificadora internacional).
- Lei Federal n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (“Lei Empresa Limpa” ou “Lei Anticorrupção”).
- Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (regulamenta a Lei Empresa Limpa).
- Diretrizes para empresas privadas pela Controladoria-Geral da União (CGU).
- Decretos, instruções normativas e portarias federais pertinentes.

PENSANDO JUNTOS

Estar atento(a) ao novo mercado de trabalho e às necessidades das organizações (públicas ou privadas) de acordo com as especificidades de cada uma e estar alinhado(a) com a estratégia de negócios da empresa são ações que, certamente, agregam um valor positivo à carreira dos interessados que buscam se colocar nesse mercado promissor, seja ao iniciar uma carreira, seja ao realizar uma transição de carreira. Dessa forma, eu te pergunto: como está o seu currículo?

Em um SGC, é possível encontrar a figura do profissional da área, o Compliance Officer, e profissionais com outras denominações, tais como: analista de Compliance, analista de riscos e Compliance, analista de Compliance e governança, analista de Compliance de investigação, dentre outras. Inúmeras são as oportunidades profissionais para atuar nessa área, as quais vão além da figura do Compliance Officer (um cargo, sem dúvidas, desejado e promissor).



É possível realizar a diligência de terceiros, proporcionar capacitações e treinamentos, elaborar o mapeamento de riscos, criar políticas internas, fazer o monitoramento e a auditoria, executar a apuração de denúncias, promover processos administrativos de responsabilização, dentre inúmeras outras funções.



Estar atento(a) ao novo mercado de trabalho e às necessidades das organizações (públicas ou privadas), de acordo com as especificidades de cada uma, é agregar um valor positivo à carreira dos interessados que buscam se colocar no mercado ou mesmo passar por um processo de transição de carreira.

É necessário destacar que o Compliance atua em diversas frentes: sistema financeiro, anticorrupção, antissuborno, trabalhista, concorrencial, dentre várias outras áreas. Estar atento(a) às especificidades e às necessidades de cada organização é um desafio do(a) profissional da área e de todos os atores envolvidos na operação da organização. Elevar as exigências de transparência e integridade corporativa no Brasil é uma função do Estado, das organizações públicas e privadas (com ou sem fins lucrativos) e dos cidadãos.

Todavia, o que faz profissional de Compliance? Onde vive? Como se forma ou se desenvolve? Atuar com Compliance é uma profissão em ascensão e que não requer formação específica em determinado curso superior ou determinada certificação (salvo especificidades apresentadas durante a

divulgação de determinada vaga ou mercado regulado na qual será exercida a função).

Há, no mercado, profissionais formados em Ciências da Computação, Direito, Jornalismo, Administração, Psicologia, dentre várias outras formações possíveis (inclusive, técnicas). Diversas são as oportunidades profissionais para atuar nessa área: analista de Compliance, Compliance Manager, analista de gestão de riscos, analista de conformidade, analista de controles internos, analista de auditoria e Compliance, dentre outras inúmeras denominações e especificações possíveis.

Dentre os requisitos para a seleção e a contratação de um profissional de Compliance, não há imposição legal de ter cursado determinado curso superior ou ter uma certificação específica. Conhecimento é necessário, sem dúvidas, mas, sobretudo, é necessário conhecer o negócio e o marco regulatório no qual ele está inserido. Também é preciso ter técnica e método, ter empatia pelas pessoas e estar disposto(a) a contribuir com todos os setores de onde trabalha.

Para Serpa (2016, p. 43-44), o profissional da área precisa de algumas habilidades, tais como:

- demonstrar capacidade de raciocínio crítico para avaliar situações não comuns;
- ser um profissional com boa capacidade de comunicação para poder trazer novos pontos de vista e explicá-los de forma clara;
- ser capaz de tornar simples os assuntos mais complexos;
- ser cético e disciplinado para não presumir os fatos antes de, efetivamente, ter as informações;

- ser um profissional que não toma a saída mais fácil (para si) o tempo todo – ou seja, não pode ser aquele que sempre diz “não” para qualquer situação de risco (antes de, efetivamente, avaliar o risco e discuti-lo com a alta administração);
- ter capacidade de trabalhar sob pressão;
- saber lidar com o novo e com a ansiedade de seus colegas de trabalho;
- ser alguém que consiga dar respostas com celeridade requerida por seus ramos de negócios, ao mesmo tempo, não dando respostas incompletas apenas para agradar seus colegas;
- entender os ramos de negócios em que atua e as operações de sua empresa para poder avaliar os riscos e impactos de cada decisão (além de poder adaptar os controles relacionados ao programa para que efetivamente funcionem na prática);
- ter autodisciplina e ser proativo;
- ser alguém em que seus colegas de trabalho possam confiar e com quem possam discutir suas dúvidas, inquietações, problemas e dilemas de forma aberta e com um sentimento de total respeito, ter vontade de ajudar e não apresentar reações exacerbadas para todo e qualquer problema, por menor que seja;
- alguém que respeita a todos.

Dentre as atividades desenvolvidas por um profissional de Compliance (a depender, é claro, do setor de atuação de mercado e do cargo ocupado, podendo, ainda, ser júnior, pleno ou sênior), tem-se:

- Auxiliar na promoção da adequação da organização.
- Engajar o pessoal envolvido a agir de forma correta e íntegra.

- Provocar reflexões e decisões sobre as melhores práticas, ou seja, como fazer melhor.
- Compreender os objetivos da organização e apresentar um plano de atuação sob a perspectiva de gestão de riscos.
- Fazer o acompanhamento sistemático de riscos de mercado de acordo com as políticas e os procedimentos internos.
- Elaborar e aprimorar normas internas.
- Atuar de forma consultiva com o negócio, mapeando os riscos.
- Monitorar o ambiente regulatório pertinente.
- Realizar processos de due diligence (diligências apropriadas para seleção ou contratação de terceiros).
- Fazer investigações internas.
- Promover treinamentos.



VOCÊ SABE RESPONDER?

Contudo, basta ter determinada formação e/ou experiência para ser um bom profissional de Compliance?

A resposta é negativa. O bom profissional de Compliance gera e agrega valor ao negócio, além de fazer a diferença na própria área de atuação. As empresas, ao contratarem um profissional da área, não desejam um viés de subjetividade, um profissional que se limite a realizar um check de conformidade. As empresas querem

dados, informações e um trabalho consistente e sistemático que contribua decisivamente para a sustentabilidade e a perenidade do negócio.

O **profissional de Compliance** ajuda as organizações a saberem o que e como fazer no momento mais apropriado, a fim de gerar um resultado positivo diante de determinado evento, em especial, frente aos eventos de risco (reputacional ou financeiro, por exemplo).

Ser um bom Compliance Officer requer mais do que apenas garantir que um conjunto de processos de negócio (o Programa de Compliance) está em execução – isso pode ser feito por qualquer pessoa com conhecimentos básicos em uma metodologia de processo de negócios – é necessário um nível de comprometimento pessoal de fazer a coisa certa o tempo todo, é preciso um alto grau de empatia pelas pessoas, é necessário que seja livre de preconceitos para com os outros, é preciso aprender a aceitar que pequenas batalhas serão perdidas – a fim de ganhar a guerra – e é preciso saber que o mal será sempre parte da natureza humana (SERPA, 2016, p. 19).

Tabela 2 - Mapa de um Programa de Compliance

MAPA DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE				
Governança	Cultura de Compliance	Normas Internas	Comunicação e Treinamento	Gestã Risc
Comprometimento da alta administração	Código de Ética e Código de Conduta	De divulgação pública	Treinamentos obrigatórios	Risc Confor

MAPA DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE				
Autoridade e Independência do Compliance	Canal de Comunicação	De divulgação interna	Treinamentos não obrigatórios	Ris Opera
Auditoria / Conformidade	Política de Investigações Internas e Sanções		Comunicação/Educação	Ris Reputa
	Due Diligence (colaborador, terceiros e M&A)			

Fonte: A autora.

Caro(a) aluno(a), fica também o convite para visualizar uma sequência lógica possível de um SGC (a partir da norma ISO 37301):

Figura 1: SGC



Fonte: a autora

Descrição: O infográfico está dividido em quatro quadros, cada um contendo informações específicas relacionadas a um processo de gerenciamento de conformidade e governança corporativa.

Quadro 1: Conhecer a empresa e seu contexto

Neste estágio, é importante adquirir um entendimento profundo da organização. Isso inclui compreender a estrutura da empresa, identificar as partes interessadas e suas expectativas, delinear o escopo do Sistema de Gerenciamento de Conformidade (SGC) e estabelecer os parâmetros para seu funcionamento.

Quadro 2: Identificar obrigações de Compliance e oportunidades de melhoria

Aqui, o foco está em identificar as obrigações de conformidade que a empresa deve cumprir, bem como possíveis áreas de melhoria. Isso envolve mapear os processos por meio de entrevistas, monitorar regulamentos externos e internos, revisar relatórios do Canal de Denúncias, coletar informações de diferentes áreas e pessoas, considerar resultados de auditorias anteriores e analisar o Relatório de Análise Crítica e Melhoria do período anterior.

Quadro 3: Investigar causa-raiz e avaliar riscos para conhecer os mais altos para o negócio (abordagem baseada em riscos)

Neste estágio, é crucial investigar as causas fundamentais de problemas e avaliar os riscos associados às atividades da empresa. Isso envolve identificar e controlar as obrigações de conformidade, bem como avaliar os riscos de conformidade por meio de uma matriz de riscos.

Acessível.com VLibras

Quadro 4: Planejar e executar o ciclo de trabalho (considerando riscos mais críticos para o negócio)

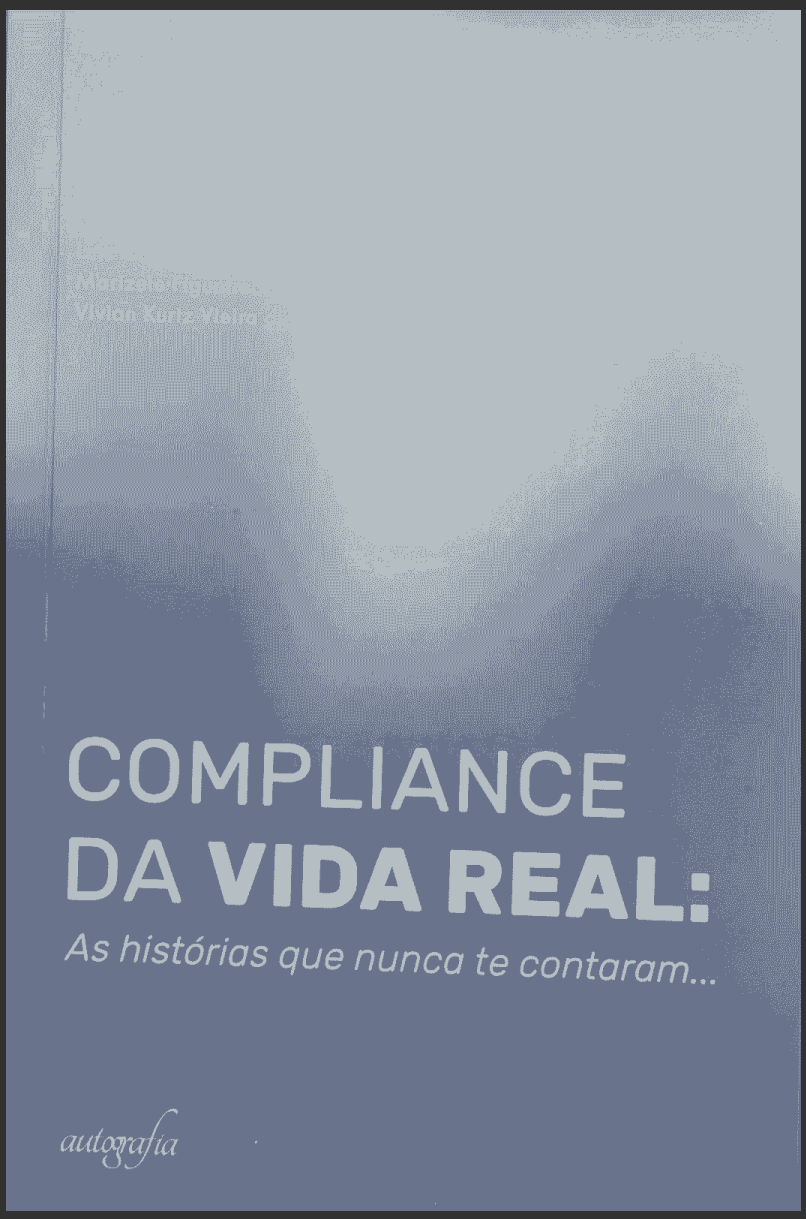
Neste último quadro, o foco está no planejamento e execução das atividades, levando em consideração os riscos mais críticos para o negócio. Isso inclui definir o que será abordado durante o período e como será tratado (planejamento), realizar as ações planejadas (execução), medir, analisar e avaliar o alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento e nas ações (avaliação de conformidade própria), além de identificar pontos de melhoria por meio de análises críticas em colaboração com o Órgão Diretivo e a Alta Direção, para orientar melhorias futuras.

> Em resumo, o infográfico guia através de quatro etapas sequenciais que compõem o processo de gerenciamento de conformidade e governança corporativa, abrangendo a compreensão da organização, identificação de obrigações e oportunidades, avaliação de riscos e planejamento/execução de ações para aprimoramento contínuo.

Esse infográfico é uma ideia possível do **Sistema de Gestão de Compliance**. É sempre oportuno e prudente considerar que cada sistema deve ser adequado ao escopo e às características de cada organização.



INDICAÇÃO DE LIVRO



SOBRE O LIVRO:

Comentário: o livro "Compliance da vida real: as histórias que nunca te contaram..." editado pela Autografia e escrito por Adriele Oliveira Schmidt, Alessandra C. Branco, Carlos E. M. de Souza, Felipe B. da Silva, Letícia Sugai, Luciliane Ribeiro, Luiz C. Rossi Filho, Marizete Figueiredo e Vivian K. V. de Carvalho: Caro(a) leitor(a), ao se envolver com as páginas deste livro, você será

imerso(a) em relatos autênticos e envolventes vividos por profissionais de destaque no campo do compliance, cada um contribuindo com um capítulo. Essas histórias oferecem uma visão única dos bastidores das negociações e dos complexos dilemas de integridade que enfrentaram. A obra, fruto da colaboração de diversos autores renomados, lança luz sobre experiências reais que raramente são compartilhadas, proporcionando insights valiosos e revelando

NOVOS DESAFIOS

Caro(a) estudante, não existem limites para a quantidade de itens de um programa de integridade ou de um Sistema de Gestão de *Compliance*. Contudo, atualmente, considerando o histórico da área, já há elementos e parâmetros suficientes para que todo negócio possa construir, de acordo com as próprias especificidades, políticas de conformidade para a observância e o desenvolvimento de seus objetivos.

Mostra-se importante que essas políticas reflitam de forma fiel os valores da organização e que estejam alinhadas com as características da organização, com a criação e a comunicação de políticas/documentos de forma clara e objetiva, a fim de que todos os envolvidos possam compreender e aplicar as diretrizes de acordo com as áreas de atuação.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO 37301**. Sistemas de gestão de compliance – Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm . Acesso em: 16 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. **Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Par**. Brasília, DF: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, 2018.

CARVALHO, A. C. *et al.* (coord.). **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

CGU. **Empresa Pró-Ética 20/21**. Brasília, DF: CGU, 2022.

EMPRESA Pró-Ética. **Controladoria Geral da União**. [2023]. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica . Acesso em: 16 maio 2023.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Sanção Aplicada**. Portal da Transparência, [2023a]. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/121633 Acesso em: 23 maio 2023.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Sanção Aplicada**. Portal da Transparência, [2023b]. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/81129 Acesso em: 23 maio 2023.

SELO Mais Integridade. **Ministério da Agricultura e Pecuária**, [2023]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/integridade/selo-mais-integridade#:~:text=O%20SELO%20DE%20INTEGRIDADE%20DO,suborno%20e%20corrup%C3%A7%C3%A3o%20(integridade) Acesso em: 16 maio 2023.

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**. [*S. l.*]: [*s. n.*], 2016.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional**. Manual de Compliance. São Paulo: Cultura, 2019.

TEMA DE APRENDIZAGEM

COMPLIANCE - PILARES: COMPROMETIMENTO

DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E MAPEAMENTO

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer os pilares do Compliance
- Conhecer as legislações ligadas ao Compliance
- Aprender sobre o conceito de Alta Administração

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), neste tema, você aprimorará o seu aprendizado sobre o tema Compliance, agora, especificamente, com a iniciação do conteúdo sobre dois dos seus pilares: suporte da Alta Administração e Mapeamento e Avaliação de Riscos.

Para auxiliá-lo(a) na avaliação do pilar do suporte da Alta Administração, proponho que analise a hipótese de você ser sócio(a)-proprietário(a) de uma empresa: para você, Compliance é custo ou investimento?

Ainda: você entende que é possível manter uma conduta íntegra e ética com o estabelecimento de metas ousadas e difíceis de serem cumpridas?

Agora, para auxiliá-lo(a) na avaliação do pilar de Mapeamento e Gestão de Riscos, analise a situação hipotética em que você trabalha no setor de compras de uma

empresa: você costuma verificar as credenciais dos fornecedores e dos prestadores de serviços que são contratados?

Quais são as consequências dessa verificação existir ou não existir? Na hipótese de você integrar a equipe de Recursos Humanos: você acredita que contratar parentes e manter relacionamento amoroso no ambiente corporativo deve ser evitado, incentivado ou regulamentado? Quais são as consequências de cada hipótese?

Você estaria disposto a contratar um colaborador envolvido em um escândalo de corrupção?



PLAY NO CONHECIMENTO

Quem inspira você a ser uma pessoa melhor, mais íntegra? Você inspira as pessoas ao seu redor? Quem lidera você – na vida profissional ou pessoal – o(a) inspira? Na área de Compliance, é muito conhecida a expressão “Tone at The Top”, que pode ser traduzida como o tom, o exemplo que vem de cima. Dentre os pilares de um sistema de Compliance, é fato consensual que um de seus pilares é o suporte da Alta Direção, o exemplo a ser dado por aqueles que estão dando o norte à organização. No podcast deste tema de aprendizagem, nós não traremos verdades, mas traremos perguntas, reflexões... porque sempre é bom repetir e reforçar: um dos papéis importantes do Compliance em uma organização é gerar reflexões de como pensar, falar e agir, de forma a implantar, construir e aprimorar a cultura positiva de Compliance.

Conteúdo de áudio/vídeo **não patrocinado**. Esse recurso utilizará seu pacote de dados (ou wifi) para ser exibido.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

É importante sempre ter em mente que o Compliance pode ser definido como um sistema de Gestão de Riscos e de políticas de conformidade com as leis, as normas, os padrões éticos e de integridade e os regulamentos internos e externos a que estão

submetidos um determinado negócio ou determinada organização — pública ou privada.

> Não se trata de estar em conformidade plena com todas as regras do negócio: as mandatórias — aquelas estabelecidas por leis e demais normas externas à organização, tal como a legislação para obtenção de licença para a venda de determinado produto — e as voluntárias — aquelas voluntariamente estabelecidas e/ou aceitas pela organização, tal como uma regra interna para casos de contratação de parentes. Trata-se de analisar, sob a perspectiva de risco e de Gestão do Negócio, quais regras serão — devem ser — cumpridas primeiro e assim sucessivamente.

Pelo teor das respostas às primeiras perguntas apresentadas anteriormente — quando elas são feitas à Alta Administração, composta por aqueles indivíduos do mais alto nível de direção e gerência, de uma empresa ou organização —, é possível analisar se a Alta Gestão de um negócio está comprometida ou não com a implantação e/ou o aperfeiçoamento do Compliance. Pelo teor das respostas ao segundo grupo de perguntas apresentadas anteriormente — que tratam de situações concretas e possíveis do dia a dia de um negócio e as suas relações de contratação de serviços, produtos ou de pessoal —, é possível compreender a importância de mapear e avaliar os riscos a que estão expostas as organizações para, então, ter melhores condições de geri-los de forma adequada.

Na área de Compliance, sempre é oportuno destacar e referir como de fundamental importância o conhecimento da norma ABNT NBR ISO 37301 — norma certificadora internacional —, que especifica os requisitos e fornece diretrizes para estabelecer,

desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Compliance (SGC) eficaz dentro de uma organização, sendo aplicável a todos os tipos de organizações, independentemente do tipo, do porte ou da natureza da atividade, assim como independentemente do fato de se tratar de organização do setor público ou privado, com ou sem fins lucrativos (ABNT, 2021).

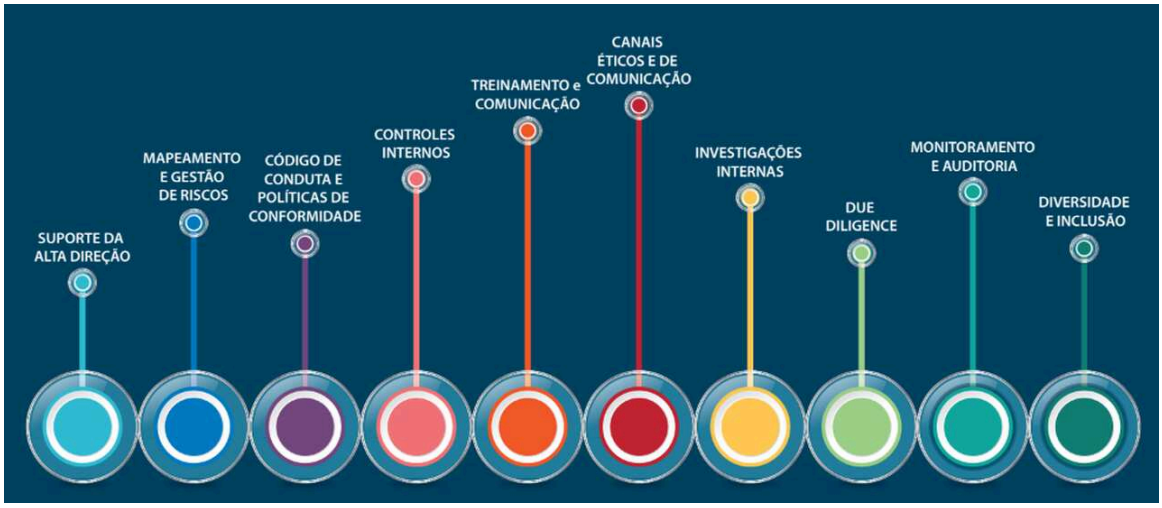


E, quando se fala em um sistema, deve-se entender as áreas e os departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. E este, o SGC, deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos de cada organização, levando em conta o contexto em que ela está inserida. O Compliance, portanto, é um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar; e, dentre seus diversos pilares, pode-se afirmar que o suporte da Alta Administração e o Mapeamento e Avaliação de Riscos são cruciais para o sucesso do sistema.

Quando se pensa em pilar, vem à mente uma viga, uma coluna que sustenta determinada estrutura. Essa é a ideia dos pilares de um sistema de Compliance, nosso objeto de estudo neste material.

No Brasil, eles não estão estabelecidos em uma determinada lei ou norma específica, mas há um certo consenso entre estudiosos e operadores da área, em especial, considerando a norma ABNT NBR ISO 37301 e o artigo 57, do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 – que regulamenta a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa – (ABNT, 2021; BRASIL, 2022), normas precedidas por normativas internacionais, como o United States Federal Sentencing Guidelines, ou Diretrizes de Sentenciamento Federal dos Estados Unidos da América, em que há determinados parâmetros de avaliação da efetividade de um sistema de Compliance. E tais parâmetros, dessa forma, podem ser entendidos como os pilares de um SGC eficaz.

Figura 1 - Pilares de um SGC



Fonte: a autora

Descrição: Infográfico com bolas coloridas, sendo cada bola um pilar, onde cada pilar direciona para um conceito de SGC. O primeiro conceito é 1ª - Suporte da alta direção, já o segundo é 2ª Mapeamento e gestão de pessoas. o terceiro 3ª Código de conduta e políticas de conformidade, o quarto 4ª Controles Internos, o quinto 5ª Treinamento e comunicação, o sexto 6ª Canais éticos e de

comunicação, o sétimo 7ª Investigações internas, o oitavo 8ª Due diligence, o nono 9ª Monitoramento e auditoria e o décimo e último 10 ª Diversidade e inclusão.

É importante destacar que o Decreto Federal n° 11.129, que estabelece determinados parâmetros para fins de avaliação sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, igualmente estabelece, em seu § 1°, artigo 57, que tais parâmetros serão considerados conforme "o porte e as especificidades da pessoa jurídica " (BRASIL, 2022, on-line), fazendo tal ponderação de acordo com aspectos tais como:

ASPECTO I

a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores;

ASPECTO II

o faturamento, levando ainda em consideração o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

ASPECTO III

a estrutura de governança corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturação de grupo econômico;

ASPECTO IV

a utilização de agentes intermediários, como consultores ou representantes comerciais;

ASPECTO V

o setor do mercado em que atua;

ASPECTO VI

os países em que atua, direta ou indiretamente;

ASPECTO VII

o grau de interação com o setor público e a importância de contratações, investimentos e subsídios públicos, autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações;

ASPECTO VIII

a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico (BRASIL, 2022, on-line).

Dessa forma, para abordarmos os pilares do Compliance, é importante que se tenha em mente um entendimento sobre o que seriam seus ditos pilares. Partindo do pressuposto de que um Sistema de Gestão de Compliance (SGC) é uma estrutura metodizada e complexa, constituída por inúmeros elementos que interagem com os demais processos do negócio, conclui-se que é um sistema que interage e depende

de uma múltipla estrutura, a qual inter-relaciona-se e depende de processos, pessoas, demais sistemas — como de informática —, documentos, informações, ações e outras variáveis.

A esses elementos, passíveis de serem objetiva e documentalmente demonstrados, dá-se o nome de pilares: as estruturas que darão suporte a um efetivo e robusto sistema de Compliance.



Como primeiro pilar — e, talvez, um dos mais necessários e cruciais —, tem-se o suporte da Alta Direção, muito conhecido no meio como “Tone at The Top” ou “Tone from The Top”, entendido como o tom dado no topo ou o exemplo que vem de cima. Um eficiente e robusto sistema de Compliance conta com a incontestável chancela e as ações concretas de apoio e financiamento de parte de sua mais Alta Direção, que demonstra e externaliza a sua responsabilidade pela proteção da organização, de seus valores e objetivos para o cumprimento de seu propósito.

Nessa medida, visualizar o próprio comportamento é necessário para traçar um alinhamento entre o comportamento desejado e o comportamento de fato realizado. Ou seja: a força da efetividade de um sistema de Compliance será ditada pelo comprometimento e exemplo de sua Alta Direção.

APROFUNDANDO

Na vida pessoal e profissional, é fundamental estarmos atentos àqueles que nos cercam. O papel da liderança em uma organização na implantação e consolidação de um sistema de Compliance requer compromisso. Analise estas frases: “o Compliance é um mal necessário”, “temos Compliance porque a Direção mandou ter”, “Compliance é só gasto”, “é chato, mas precisamos ter Compliance”. Agora, eu pergunto: qual é a sua avaliação dessas frases? Se ditas pela liderança ou um colega, elas demonstram apoio ou denigrem o sistema de Compliance? Elas podem demonstrar contradição entre o que é propagandeado e o que é praticado de fato?



A ABNT NBR ISO 37301, publicada em 3 de junho de 2021, trata de Sistemas de Gestão de Compliance, os seus requisitos e as suas orientações para uso da norma. Ao tratar de termos e definições, em seu item 3.3, define Alta Direção como “pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização (3.1) no nível mais alto”. Aponta, ainda, que “a Alta Direção tem o poder de delegar autoridade e prover recursos na organização”, e, na hipótese do escopo de um determinado “sistema de gestão (3.4) cobrir apenas parte de uma organização, então Alta Direção se refere àqueles que dirigem e controlam aquela parte da organização”.

E, no que se refere aos propósitos da norma, “o termo ‘Alta Direção” se refere ao nível mais alto da gestão executiva” (ABNT, 2021, [s.p.]).

O Decreto Federal n° 11.129, em seu artigo 57, estabelece que, para fins de aferição sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, um programa de integridade será avaliado de acordo com determinados parâmetros e, dentre eles, o “comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados” (BRASIL, 2022, on-line).



E o que pode se esperar da Alta Administração? *Compliance* no pensar, no falar e no agir, pois é o exemplo que vem de cima que mostrará o caminho a ser percorrido na organização, o exemplo a ser espelhado, até porque a comunicação eficaz em torno

de um bom exemplo serve de inspiração para outras pessoas agirem de forma ética e responsável. E as ações da Alta Administração podem se dar de diversas formas — dentre inúmeras outras ações que possam ser pensadas e executadas conforme o nível de maturidade da organização em *Compliance* e as necessidades para alcançar seus objetivos —, tais como:

- Declarações escritas aos colaboradores, pois estas — feitas em formato e divulgação adequados — podem ajudar a comunicar e documentar os padrões de conformidade estabelecidos na organização.
- Mensagens gravadas de áudio e vídeo.
- Participação efetiva em treinamentos — mesmo que parcialmente, como na abertura e no encerramento. Sempre que possível, a Alta Direção deve se fazer presente durante os treinamentos de *Compliance*.
- Envolver-se, de forma proativa, nos esforços de prevenção aos riscos de não conformidade, com a finalidade de incentivar a mensagem positiva sobre a integridade corporativa.
- Reconhecimento explícito de comportamentos íntegros dos colaboradores.
- Definição, durante o processo de integração de uma nova liderança, de entrevista com a área de *Compliance* da empresa, como parte do processo de seleção e quando da efetiva integração do candidato já aprovado e contratado.

Um requisito, que se pode dizer indispensável, para a aferição do efetivo comprometimento da Alta Direção da organização é a disponibilização de recursos financeiros, estruturais e de pessoal para o setor de Compliance, garantindo-lhe independência, estrutura e autoridade como instância interna responsável pela área e fiscalização do cumprimento das políticas de conformidade. Inclusive, tal situação é

prevista expressamente no inciso IX, do artigo 57, do já referido Decreto Federal n° 11.129 (BRASIL, 2022).



Em que pese o pilar se referir expressamente à Alta Administração, o exemplo de conduta a ser dado para a equipe e demais terceiros envolvidos também deve ser dado pela Média Gerência e Superiores Diretos, independentemente do nível hierárquico que ocupam na organização. Toda liderança deve aderir às regras e ser um exemplo concreto de bom comportamento, em especial, considerando que a comunicação eficaz de bons exemplos dos líderes tem a possibilidade de inspirar colaboradores a agirem de forma íntegra e responsável e contribuírem com o alcance dos objetivos da organização.

É fato notório e habitualmente utilizado em treinamentos da área de Compliance o caso envolvendo o então Diretor Executivo (CEO, Chief Executive Officer) da rede de fast food McDonald's, Steve Easterbrook, que, em 2019, foi demitido da empresa por ter tido um relacionamento consensual com uma colaboradora da mesma empresa –

fato tido por violador das regras de conduta pessoal da empresa e incompatível como exemplo que deve ser dado por suas lideranças.

> O reconhecimento de que Steve Easterbrook teve responsabilidade pela reformulação positiva da gigante do setor não foi suficiente para impedir a sua demissão diante do impacto de sua conduta perante os envolvidos — funcionários, terceiros, parceiros comerciais, clientes —, com possibilidade de elevados danos financeiros e reputacionais.

Esse fato demonstra e comprova a constatação de que, atualmente, há uma importância crescente de preocupação com a integridade, não somente na vida pública, mas também empresarial.

Como premissa inicial e fundamental, os líderes precisam ter valores éticos como prioridade pessoal. O seu papel é essencial para a efetividade do Sistema de Compliance Empresarial na medida em que participarão constantemente na sua criação e implementação, além de definir os valores que representam sua companhia, identificar riscos de negócios, apoiar a realização de monitoria por meio de pesquisas e auditoria, a as decisões dos profissionais de compliance sobre a aplicação de medidas disciplinares.

> Torna-se cada vez mais evidente que, por mais rígidos que sejam as políticas e procedimentos de controle, sem o comprometimento e liderança ética por meio de exemplos não é possível criar e manter uma cultura de ética e integridade de uma empresa. A consciência ética deve começar com o líder

> que inspira outras pessoas a seguirem o seu exemplo, fazendo que os valores permeiem toda a organização. (CARVALHO et al., 2021, p. 86).

Pode-se questionar se há uma fórmula de como proceder, mas não há, pois são inúmeras as variáveis envolvidas, desde porte e formato da empresa, quantidade de funcionários, nível de maturidade em Compliance da organização, até a existência de regramentos claros e disponíveis a todos os envolvidos, dentre outras possibilidades. Contudo, quando estabelecida uma obrigação de Compliance, deve-se saber que "há mais de uma maneira de chegar a uma determinada meta e cabe a cada organização encontrar seu próprio caminho" (GONSALES et al., 2019, p. 15).

Oportuno destacar que o artigo 57 do Decreto Federal n° 11.129, ao tratar do que ele chama de Programa de Integridade, aponta que este será avaliado " quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros ", para, em seguida, deixar clara a importância e imprescindibilidade do apoio da Alta Administração, apontando como primeiro parâmetro a ser objeto de avaliação: "comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados" (BRASIL, 2022, on-line).

PENSANDO JUNTOS

Perceba, caro(a) estudante, que a norma prevê a necessidade de existência de apoio e comprometimento visível e inequívoco ao programa, bem como a destinação de recursos adequados. E, quando se pensa em recursos, deve-se pensar em recursos financeiros adequados, recursos estruturais adequados e recursos de pessoal adequados. O apoio não pode ser velado ou somente para efeito de aparência; há uma exigência de verdadeiro comprometimento por parte da Alta Direção: ações concretas, periódicas, visíveis e firmes devem integrar o dia a dia da empresa, propiciando o estabelecimento e aprimoramento de uma cultura positiva de Compliance.

Para Serpa, o Suporte da Alta Administração pode ser entendido como um dos pilares mais importantes, senão o mais importante, de um programa de compliance , pois, não somente estamos falando de uma questão de alocação de recursos para o programa, mas também das ações e exemplos dos gestores da empresa – em todos os níveis de gestão e não apenas no primeiro escalão. [...] Não basta que os gestores digam que suportam o programa de compliance, eles precisam liderar pelo exemplo e serem os primeiros a entender o conteúdo do programa e as definições relacionadas a ele. Devem ser os primeiros a cumprir os requerimentos do programa – como comparecer a sessões de treinamento – e devem ser uma fonte de esclarecimento de dúvidas dos funcionários em relação ao programa.

Os gestores deverão também garantir que o programa existe de fato e não se limita ao papel. Para isso devem incluir uma revisão periódica do programa de compliance (e seus indicadores) em sua agenda, além de estarem sempre abertos a ouvir o

responsável pelo programa quando o mesmo achar necessário (SERPA, 2016, p. 40-41).

Três indicativos claros de comprometimento da Alta Direção com o programa de Compliance, que demonstram que este está no pensar, no falar e no agir, são:

I. a existência de definição de um responsável — ou um grupo —, devidamente capacitado para tanto, para operar e dar efetividade ao programa;

II. a definição e garantia de estrutura adequada — o que deve ter por parâmetro o porte da organização — para o programa, incluindo recursos financeiros, estruturais e de pessoal; e

III. a concessão de autoridade suficiente para o responsável pelo programa, a fim de que possa atuar de forma independente e segura, assim como o estabelecimento de um canal e de uma forma de comunicação dele com a Alta Direção para que possa reportar, quando necessário e conforme política estabelecida, as ocorrências da área.

NOVOS DESAFIOS

É importante referir que a ideia de suporte da Alta Direção tem se expandido para além dos altos níveis de hierarquia do negócio. A percepção e o reconhecimento de que o exemplo deve ser dado por todos, que a cultura positiva do Compliance deve ser uma realidade em toda a organização, passa a transformar a ideia — inicial e de extrema importância — de que o exemplo deve ser dado por quem está acima, para a ideia e meta de que o exemplo deve ser dado por todos, em todos os níveis hierárquicos e funções da organização.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de compliance: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm Acesso em: 11 maio 2023.

CARVALHO, A. C *et al*. **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

GONSALES, A. *et al*. **Manual de Compliance**: compliance mastermind. São Paulo: LEC, 2019. v. 1.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**. [*S. l.*]: [*s. n.*], 2016.



TEMA DE APRENDIZAGEM

MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO

DE RISCOS

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer o Mapeamento e Avaliação de Riscos dentro do Compliance
- Compreender a Gestão de Riscos e suas diretrizes
- Conhecer as Classificações de Risco

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), neste tema, vamos discutir sobre a vida da empresa ou de qualquer outra organização não precisa e não pode ser um eterno filme de suspense, com sua direção e seus colaboradores totalmente alheios e na expectativa inerte frente ao que pode acontecer com o negócio.

Como segundo pilar de um Sistema de Gestão de Compliance, apresenta-se o Mapeamento e Avaliação de Riscos, que são as ocorrências que podem gerar um impacto negativo — ou, até mesmo, positivo — no alcance de determinado objetivo da organização. O risco é inerente a todo negócio ou atividade. E, quando se fala em risco, fala-se de um evento potencial, incerto.

Dentre as ações para a Gestão de Riscos, pode-se citar as seguintes fases: identificação, avaliação, planejamento, implementação de ações, monitoramento e

revisão.

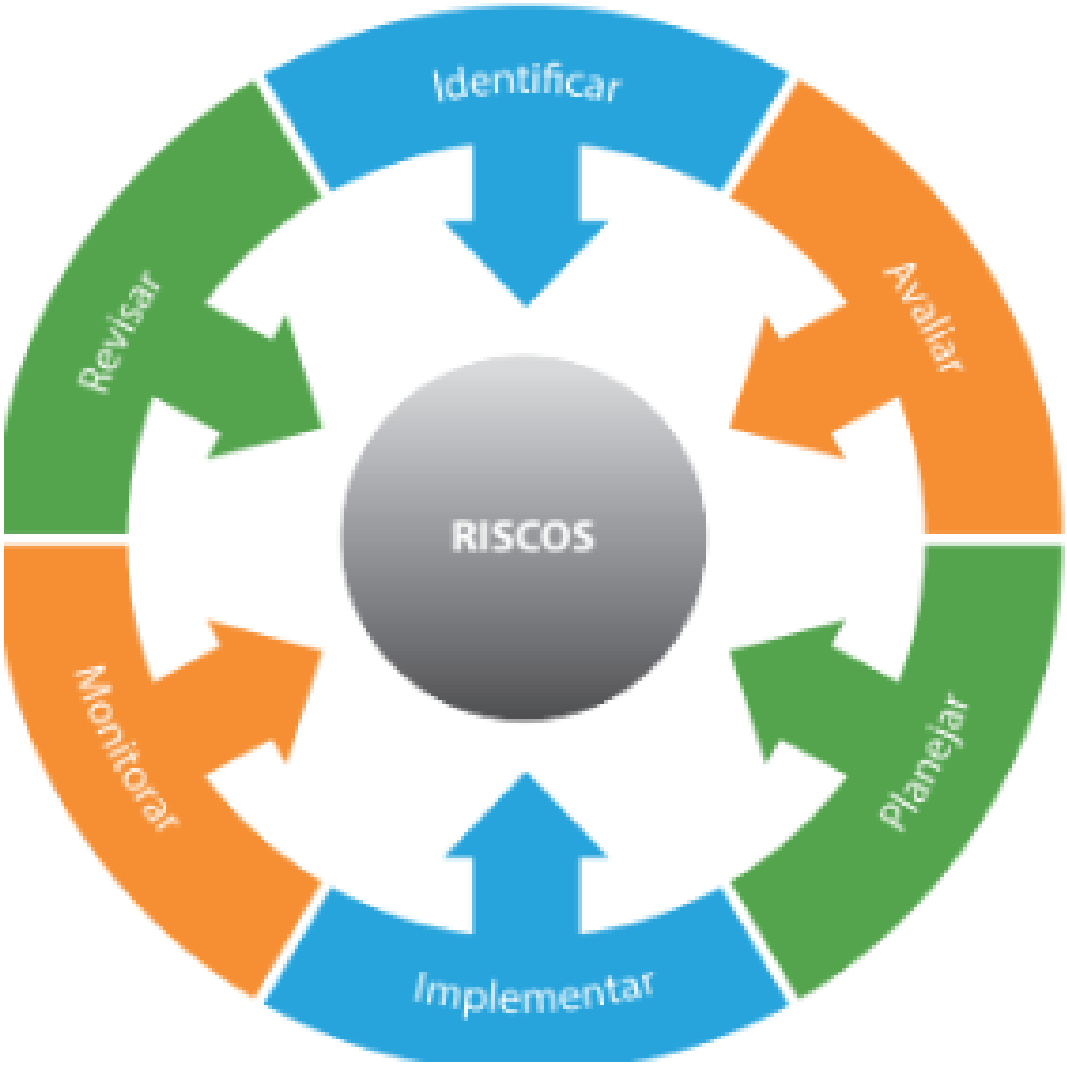
Vamos juntos?

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

É como se fosse um círculo virtuoso do sistema, de forma a implantá-lo adequadamente, garantir-lhe robustez e efetividade e propiciar sua constante evolução. Ou seja, um sistema é algo vivo, em constante mutação e evolução. Mapeado um risco hoje e devidamente tratado, não significa que esse mesmo risco permaneça a existir daqui a seis meses ou um ano. Cada parte integrante do processo de Gestão de Riscos é requisito fundamental para o sucesso desse pilar de um sistema de Compliance:

Figura 1: Gestão de riscos





Fonte: o autor

Descrição de imagem: há um círculo destacado com as palavras "Planejar, Avaliar, Identificar, Revisar, Monitorar, Implementar" dispostas em torno dele, seguindo a circunferência. A partir de cada uma dessas palavras, setas direcionais se estendem em direção ao centro do círculo. Essas setas convergem para o ponto central, onde a palavra "Riscos" está proeminente. A palavra "Riscos" está posicionada no centro do círculo.

Nesta área, além da norma ABNT NBR ISO 37301, que trata dos Sistemas de Gestão de Compliance, há a norma ABNT NBR ISO 31000, que trata de Gestão de Riscos e

suas diretrizes, tendo por objetivo trazer diretrizes para o gerenciamento de riscos no dia a dia das organizações , devendo a aplicação de tais diretrizes ser personalizada para cada organização e contexto no qual está inserida (ABNT, 2018). Em sua parte introdutória, perfeitamente aplicável à área de Compliance, a ABNT NBR ISO 31000 aponta que:

- Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se elas alcançarão seus objetivos.
- Gerenciar riscos é iterativo e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance dos objetivos e na tomada de decisões fundamentadas.
- Gerenciar riscos é parte da governança e liderança, e é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis. Isto contribui para a melhoria dos sistemas de gestão.
- Gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui a interação com as partes interessadas.
- Gerenciar riscos considera os contextos externo e interno da organização, incluindo o comportamento humano e os fatores culturais (BRASIL, 2018, p. 6).

Assim como a ABNT NBR ISO 31000, a ABNT NBR ISO 37301 descreve risco como o “efeito da incerteza nos objetivos” (ABNT, 2021, [s.p.]), e estes — os objetivos — são os resultados a serem alcançados. Nessa perspectiva, mostra-se de fundamental importância conhecer quais são os objetivos da organização, a fim de que os riscos possam ser adequadamente mapeados e tratados.

A Gestão dos Riscos é um dos pilares fundamentais — aqui, vale a redundância — do sistema de Compliance, até porque, a partir do mapeamento dos riscos, serão definidas as bases do sucesso e da eficiência do sistema, com a implementação dos demais pilares que terão por nascedouro o que foi mapeado anteriormente.

No que se pode chamar de Compliance Público — em referência às políticas de integridade na Administração Pública —, destaca-se o Decreto Federal n° 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional (BRASIL, 2017). Em seu artigo 2°, esse decreto traz definições, dentre elas, de Governança Pública e Gestão de Riscos, já em seu artigo 17, reforça e impõe o estabelecimento de um sistema de Gestão de Riscos:

Artigo 2° Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:



I - GOVERNANÇA PÚBLICA

Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

IV - GESTÃO DE RISCOS

processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais

eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

Artigo 17 A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios [...] (BRASIL, 2017, on-line).

APROFUNDANDO

Sobre esse pilar do programa de Compliance — também referido como Programa de Integridade —, é importante ter ciência do que prevê o decreto regulamentador da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa), o Decreto Federal n° 11.129, em especial, o que está disposto em seu artigo 56, parágrafo único, e artigo 57, inciso V, no momento em que estabelece os parâmetros de avaliação de um Programa de Integridade para fins de valoração das sanções a serem aplicadas com fundamento na Lei Anticorrupção — e que, na prática, pode servir para avaliação de um programa para as mais variadas finalidades, não somente para fixação de sanções.

O decreto prevê o seguinte:

Artigo 56, parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

Art. 57. Para fins do disposto no inciso VIII do caput do art. 7º da Lei nº 12.846, de 2013, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: [...]

V - gestão adequada de riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a alocação eficiente de recursos; [...]

XIII - diligências apropriadas, baseadas em risco, para:

> a) contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;
>
> b) contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem; e c) realização e supervisão de patrocínios e doações (BRASIL, 2022, on-line, grifo nosso).

Pela leitura e análise dos dispositivos apresentados anteriormente, é possível constatar que, assim como a norma ABNT NBR ISO 37301, o decreto também confere importância à implementação e ao aprimoramento de um programa de integridade baseado no mapeamento e na gestão adequada dos riscos que envolvem determinada organização, os quais devem ser mapeados, avaliados, serem objeto de planejamento e ação, com monitoramento e reavaliações periódicas.

E, dentre os riscos possíveis, destacam-se os riscos operacionais — tais como deficiência de estruturas, falhas nos sistemas, alta rotatividade de funcionários, dentre outros — e os riscos de conformidade — relacionados à adequação às normas internas e externas aplicáveis à organização. Via de regra, salvo exceções pontuais, os riscos tratados pelo setor de Compliance derivam dessas duas classificações maiores, das quais se derivam os demais riscos conhecidos. Exemplo: um dito "risco trabalhista" pode ser decorrente de uma falha operacional na folha de pagamento (risco operacional) ou, ainda, de um descumprimento da legislação vigente (risco de conformidade).



Também devem ser pontuados como possíveis riscos os financeiros — tais como imposição de sanções pecuniárias, pagamento de indenizações, obrigatoriedade de reposição de produtos e serviços, não aprovação de crédito — e os riscos reputacionais — tais como publicação de sanção imposta na imprensa, quando decorrente de processo administrativo de responsabilização, conforme artigo 6°, II, da Lei n° 12.846 (BRASIL, 2013), comentários prejudiciais em redes sociais, perda de parceiro comercial ou patrocinador. De certa forma, todos esses riscos têm impacto na saúde financeira da organização.



A reputação de uma organização pode ser entendida como a percepção pública dela pelos demais envolvidos — internos ou externos, como colaboradores, parceiros, prestadores de serviços, clientes, investidores, acionistas, dentre outros. Deve-se destacar que o risco reputacional tem crescido em relevância para toda e qualquer organização, sendo um ativo dos mais importantes para as empresas atualmente . E, com o exponencial crescimento da comunicação por meios digitais, de altíssimo e rápido alcance, tem-se que falhas de comunicação ou uma comunicação inadequada podem causar prejuízos irreversíveis para determinado negócio ou mesmo impactar seu valor de mercado.

EU INDICO

A respeito de ferramentas de Gestão de Riscos, um referencial importante e disponível gratuitamente na internet é a cartilha Metodologia de Gestão de Riscos, da Controladoria Geral da União, disponível aqui

Ela traz informações importantes sobre a base teórico-conceitual e os seus fundamentos, citando que se pauta, basicamente, em frameworks internacionais e normativos nacionais de Gestão de Riscos, dentre eles (CGU, 2021):

- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Report. Internal Control: Integrated Framework. 1992.
- COSO – ERM (Enterprise Risk Management). 2004.
- ABNT NBR ISO 31000:2009: gestão de riscos: princípios e diretrizes.
- ABNT NBR ISO 31010:2009: gestão de riscos: técnicas para o processo de avaliação de riscos.
- ABNT NBR ISO 31000:2018: gestão de riscos: princípios e diretrizes.
- Instrução Normativa Conjunta CGU/M n° 01, de 10 de maio de 2016.
- Declaração de Posicionamento do IIA (Instituto dos Auditores Internos): As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles.

Percebe-se, em uma análise conjuntural tanto do setor público quanto do setor privado, que a temática em torno da Gestão de riscos tem ganhado relevância cada vez maior — ainda que de forma mais lenta no setor público, em especial, em Estados e Municípios.

No âmbito federal, como visto, a Controladoria Geral da União tem desenvolvido material de referência na área e que se espera que seja uma mola propulsora para demais entes governamentais. A ideia é que a Gestão de Riscos faça parte e contribua decisivamente com a gestão das organizações, contribuindo para o alcance de seus objetivos, em que pese a máxima de que não existe negócio sem risco ou a situação em que, ao correr determinados riscos, oportunidades são geradas.

O gerenciamento de risco caracteriza-se por adotar ferramentas inerentes a determinados processos de trabalho e portes das empresas. Cada ferramenta possui sua própria particularidade e tem aplicações para diferentes situações e níveis decisórios. Atualmente, uma das metodologias mais conhecidas e utilizadas é a do Committee of Sponsorign Organization of the Treadway Commission (COSO) [...]

A gestão de riscos deve ter olhar nos objetivos da corporação, sendo classificados em quatro categorias:

Estratégicos

que indiquem metas que se relacionam ao embasamento da missão;

Operações

para utilização adequada, racional e eficiente dos recursos;

Comunicação

indicação de relatórios confiáveis;

Conformidade

observância e cumprimento a leis e regulamentos aplicáveis.

[...] utilizando-se dessa base metodológica, a possibilidade de verificação dos riscos deve ser iniciada com uma análise prévia, um diagnóstico a ser realizado com todas as principais pessoas da organização: integrantes do conselho de administração, da diretoria executiva e os principais gestores. Não há como se conhecer os riscos existentes meramente por uma análise documental ou de sistema, que pode até ser importante, mas é fundamental ir ao cerne da questão. Muitos eventos serão realmente analisados e descobertos, quando da entrevista com esses profissionais.

[...] os riscos são classificados como: (i) inerentes, ou seja, riscos que a organização terá de enfrentar pela ausência de medidas efetivas de mitigação pela gestão; e (ii) residuais, que compreendem aqueles que ainda permanecem, mesmo quando da resposta por parte da gestão.



[...] as organizações precisam de estruturas e processos eficazes para permitir o atingimento dos objetivos, ao mesmo tempo em que apoiam uma forte governança e gerenciamento de riscos. Como o órgão de governança recebe relatórios da gestão sobre atividades, resultados e previsões, o órgão de governança e a gestão confiam na auditoria interna para prestar avaliação objetiva e independente e aconselhar sobre todos os assuntos, além de promover e facilitar a inovação e a melhoria. O órgão de governança é responsável, em última instância, pela governança, que é alcançada por meio das ações e comportamentos do órgão de governança, bem como da gestão e da auditoria interna.

O Modelo de Três Linhas ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos. [...]

Os termos “primeira linha”, “segunda linha” e “terceira linha” do modelo original são mantidos para familiaridade. No entanto, as “linhas” não pretendem denotar

elementos estruturais, mas uma diferenciação útil de papéis.

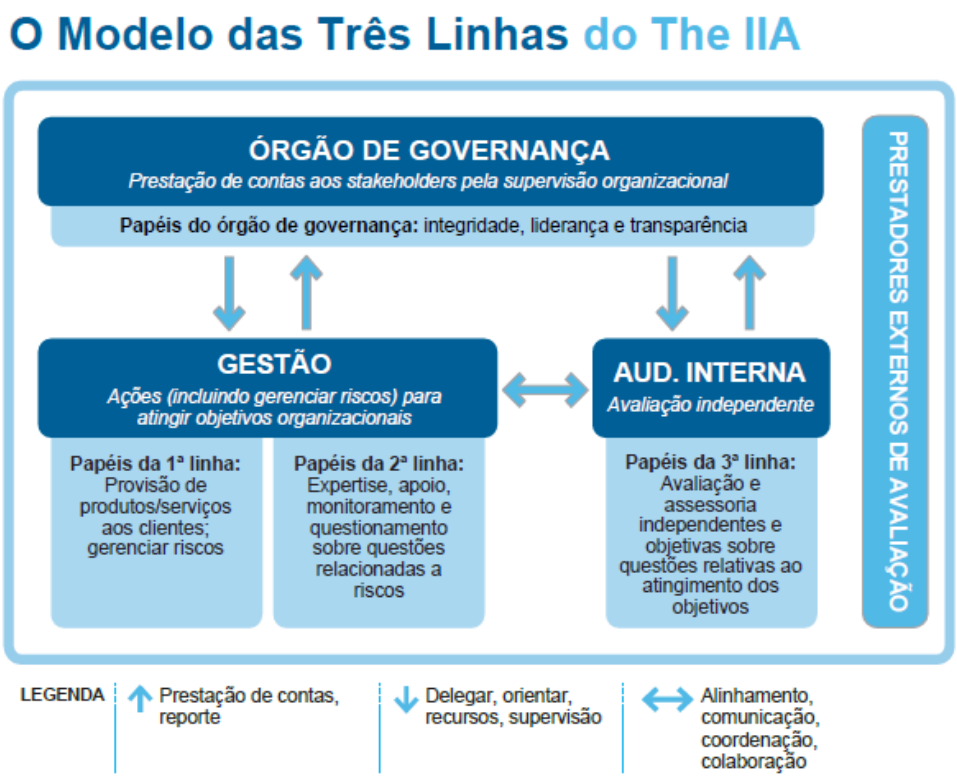
PENSANDO JUNTOS

Logicamente, os papéis do órgão de governança também constituem uma "linha", mas essa convenção não foi adotada para evitar confusão. A numeração (primeira, segunda, terceira) não deve ser considerada como significando operações sequenciais. Em vez disso, todos os papéis operam simultaneamente (THE IIA, 2020, p. 1-3).

A seguir, está a nova representação gráfica do Modelo das Três Linhas, em que se percebe que, ao visualizar a primeira, a segunda e a terceira linhas, não significa que nos referimos à determinada estrutura organizacional ou algo sequenciado, tratando-se de termos utilizados para diferenciar atribuições/papéis:



Figura 2 - Modelo das Três Linhas de Defesa do The IIA



Fonte: The IIA (2020, p. 4).

Descrição da imagem: imagem de um infográfico contendo linhas e colunas nas cores azul-escuro e azul-claro, com escrita interna nas cores branca e preta, sendo as colunas e linhas interrelacionadas por meio da indicação de flechas. Primeira linha com a identificação "Órgão de Governança – Prestação de contas aos stakeholders pela supervisão organizacional – Papéis do órgão de Governança: integridade, liderança e transparência"; segunda linha com identificação "Gestão – Ações (incluindo gerenciar riscos) para atingir objetivos organizacionais – Papéis da 1ª linha: provisão de produtos/serviços aos clientes; gerenciar riscos – Papéis da 2ª linha: expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a riscos"; e a terceira linha com identificação "Auditoria Interna – Avaliação independente – Papéis da 3ª linha: avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões

relativas ao atingimento dos objetivos". Na lateral, em uma coluna apartada, há a indicação de "Prestadores externos de avaliação". Abaixo, está escrito "Legenda", uma seta para cima, "Prestação de contas, reporte", uma seta para baixo, "Delegar, orientar, recursos, supervisão", e uma seta dupla para direita e esquerda "Alinhamento, comunicação, coordenação, colaboração".

A atualização e revisão do modelo fez uma abordagem baseada em princípios norteadores e estabeleceu as atribuições de cada um de seus principais atores, de forma que possa permitir maior flexibilização no reagrupamento ou separação de funções e se afastar da ideia de linhas estruturais, fixas — o que possibilita que qualquer organização, independentemente de seu porte e demais especificidades, possa utilizar o modelo. Uma outra conclusão frente à atualização do modelo é o fato da gestão ter a possibilidade de assumir tanto a primeira quanto a segunda linha, sendo que, ao atuar na primeira linha, ela se direciona para funções de apoio, produção e prestação de serviços; e, ao atuar na segunda linha, direciona-se para o gerenciamento de riscos.

EU INDICO

Caro(a) estudante, aqui, fica a sugestão de que você assista ao vídeo disponível no link a seguir e que traz uma síntese a respeito de um caso real de uma ineficiente Gestão de Riscos ocorrida em uma empresa nos Estados Unidos. O caso é objeto do filme Dark Waters (O Preço da Verdade) e foi apresentado didaticamente neste vídeo, que apresenta informações importantes sobre as consequências danosas, para todas as partes envolvidas, que podem ocorrer em razão de falta de Mapeamento e Gestão de Riscos adequados.

ASSISTA O VÍDEO COMPLETO

Conteúdo de áudio/vídeo não patrocinado. Esse recurso utilizará seu pacote de dado
(ou wifi) para ser exibido.

A título de conhecimento, especificamente, sobre a área pública, e de acordo com a estrutura organizacional da Administração Pública Federal, considerando que a Controladoria Geral da União (CGU) aponta se basear no modelo, conforme sua cartilha Metodologia de Gestão de Riscos, o órgão assim identifica suas três linhas:

1ª LINHA DE DEFESA

controles internos da gestão executados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal.

2ª LINHA DE DEFESA

supervisão e monitoramento dos controles internos executados por instâncias específicas, como comitês, diretorias ou assessorias específicas para tratar de riscos, controles internos, integridade e Compliance.

3ª LINHA DE DEFESA

constituída pelas Auditorias Internas no âmbito da Administração Pública, uma vez que são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão – primeira linha ou camada de defesa – e da supervisão dos controles internos – segunda linha ou camada de defesa (CGU, 2021).



EU INDICO

Outro referencial importante que pode ser consultado gratuitamente no site oficial do Tribunal de Contas da União (TCU) é o Manual de Gestão de Riscos do TCU, em sua segunda edição, de 2020, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/ Ao apresentar os objetivos de Gestão de Riscos no TCU, percebe-se que este é válido para toda e qualquer organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos.

Conteúdo de áudio/vídeo não patrocinado. Esse recurso utilizará seu pacote de dados (ou wifi) para ser exibido.



A gestão de riscos no TCU tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão, com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da missão e no alcance dos objetivos institucionais. É uma ferramenta projetada para apoiar o gestor na busca

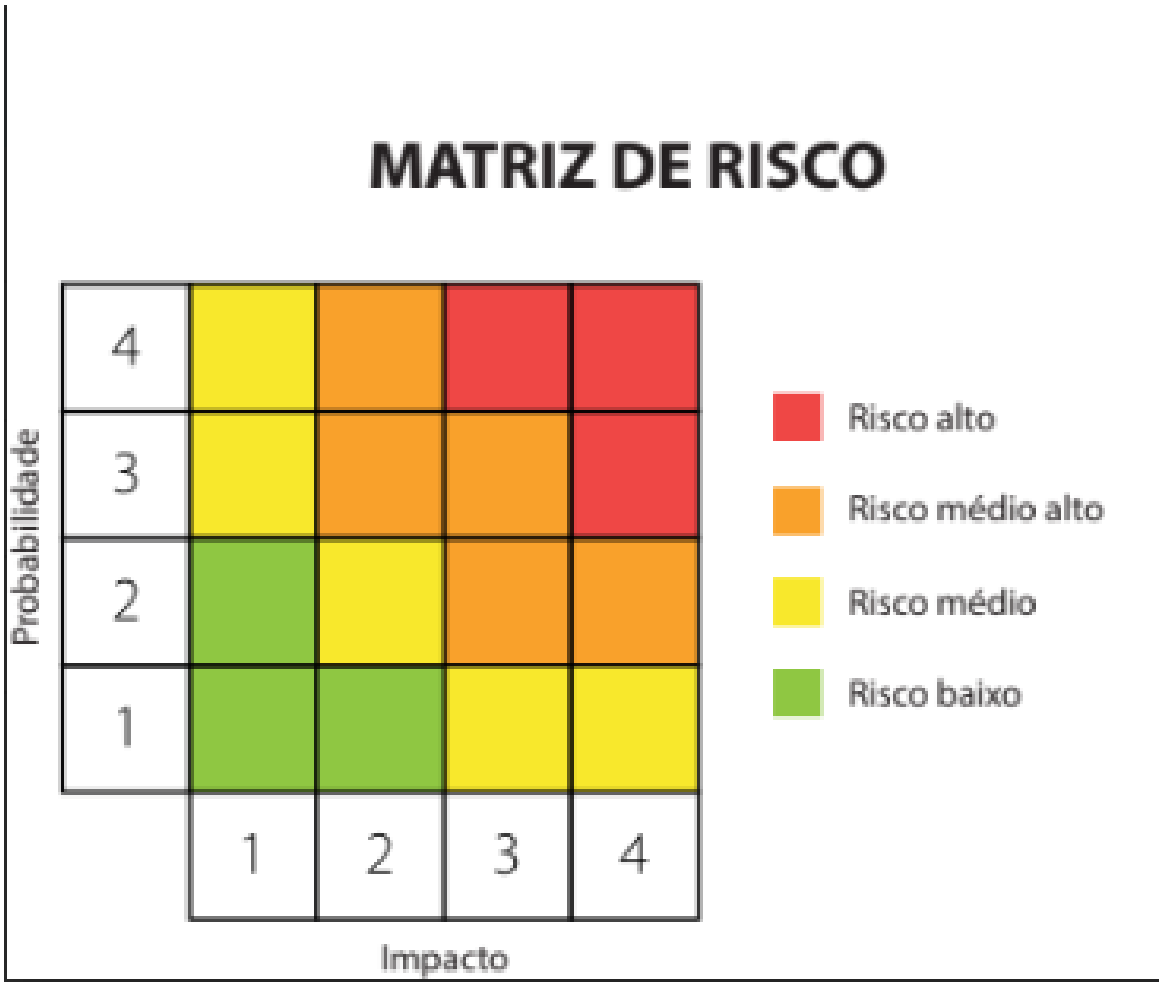
por ganhos de eficiência, de modo a melhorar a qualidade, a tempestividade e a eficácia dos serviços prestados (TCU, 2020, p. 15).

Um processo possível de Gestão de Riscos pode ser o estabelecido pelo TCU para quaisquer objetos a serem submetidos à gestão, devendo-se seguir estas etapas:

- estabelecimento do contexto;
- identificação dos riscos;
- análise dos riscos;
- avaliação dos riscos;
- tratamento dos riscos; comunicação e consulta com partes interessadas;
- monitoramento;
- melhoria contínua (TCU, 2020, p. 21).

Aspecto fundamental desse pilar do sistema de Compliance é a Análise dos Riscos, sendo extremamente utilizado na área a avaliação do impacto do risco sobre o objetivo/resultado, a avaliação da probabilidade de sua ocorrência e a definição do nível do risco com base na Matriz de Probabilidade x Impacto:

Figura 3 - Matriz de Risco



Fonte: Shutterstock

Descrição da imagem: a imagem se trata de um infográfico no formato de um quadrado subdividido em quadrados menores, cinco colunas e cinco linhas, com cores gradientes começando do verde no lado esquerdo inferior, passando pelo amarelo e laranja até o vermelho no lado direito superior. No top da imagem, está escrito “Matriz de Risco”. Do lado esquerdo do quadrado, está escrito “Probabilidade”. Abaixo, está escrito “Impacto”. Do lado direito, está uma legenda de cores, de cima para baixo: quadrado vermelho indica “Risco alto”; quadrado laranja indica “Risco médio alto”; quadrado amarelo indica “Risco médio”; e quadrado verde indica “Risco baixo”. O quadrado no centro está subdividido em quadrados menores, as linhas e colunas associadas a números de 1 a 4, iniciando de baixo para cima e da esquerda para a direita. Os quadrados da coluna 1 e

linha 1, coluna 1 e linha 2 e linha 2 e coluna 1 estão em verde. Os quadrados 1-3, 1-4, 2-2, 3-1 e 3-4 estão em amarelo. Os quadrados 2-3, 2-4, 3-2, 3-3 e 4-3 estão em laranja. Os quadrados 3-4, 4-3 e 4-4 estão em vermelho.

O impacto deve ter por referência o potencial comprometimento do objetivo estabelecido, sendo que um risco que pode comprometer o objetivo em sua totalidade, tal como a não obtenção de licença obrigatória para um produto que se pretende lançar no mercado, é considerado um risco de alto impacto. Deve ser avaliada, também, a probabilidade de ocorrência do risco, sendo que um evento cuja ocorrência seja praticamente certa, é um evento de altíssima probabilidade. Feita essa avaliação, deve-se definir o nível de risco com base na Matriz Probabilidade x Impacto.

Para Serpa,



> **Grau de risco é a medida do tamanho, ou da relevância, do risco e é, normalmente, o resultado do produto PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA x IMPACTO (FINANCEIRO). Um risco é, comumente, classificado em uma escala de ALTO, MÉDIO e BAIXO. [...]**

Não se apegue demais à classificação individual de cada risco identificado durante esta etapa, pois o mais importante é a classificação **RELATIVA** de um risco em relação a outro.

Como temos recursos escassos em nossas empresas e em nossos programas de compliance, é muito importante - se não o mais importante - definir a priorização dos riscos. Pois, com os riscos priorizados poderemos planejar a aplicação dos nossos recursos no tratamento daqueles riscos que são os mais relevantes para a empresa em um dado momento.

Depois de se ter identificado a quais riscos a empresa está exposta, e de os termos priorizado, caberá a definição do que fazer em relação a cada um dos riscos e para isso devemos escolher entre as diferentes estratégias de gestão de riscos (SERPA, 2016, p. 23–24).

Fonte de risco

Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco.

Evento

Ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas e várias consequências. Um evento pode, também, ser algo que é esperado, mas não acontece, ou algo que não é esperado, mas acontece.

Probabilidade

Chance de algo acontecer. Na terminologia de Gestão de Riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para se referir à chance de algo acontecer, não

importando se definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, e se descrita com termos gerais ou matemáticos — como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo.

Risco

Efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças.

Gestão de riscos

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Fonte: ABNT (2018).

Acessível com VLibras

NOVOS DESAFIOS

Conclui-se que a Gestão de Riscos adequada contribui decisivamente para alcançar os objetivos da organização e para sua perenidade, sempre se atendo ao constante monitoramento e à revisão dos riscos mapeados em um processo permanente de amadurecimento do sistema de Gestão de Riscos como um pilar do Compliance e se atendo ao nível de maturidade e apetite de risco de cada negócio.

REFERÊNCIAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: gestão de riscos: diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de compliance: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm . Acesso em: 11 maio 2023.

CGU. **Metodologia de Gestão de Riscos**. Brasília: Controladoria-Geral da União, 2021. (Versão 2.0). Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/74049/1/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf . Acesso em: 11 maio 2023.

TCU. **Manual de Gestão de Riscos do TCU**. 2. ed. Brasília: Tribunal de Contas da União: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/ . Acesso em: 11 maio 2023.

TEMA DE APRENDIZAGEM

OS PILARES DO COMPLIANCE

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer os pilares do Compliance
- Entender os Sistemas de Gestão de Riscos
- Aprender sobre os benefícios do Compliance

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), neste tema, você aprimorará o seu aprendizado sobre Compliance, especificamente sobre seus três pilares: Código de Conduta e Políticas de Compliance; Controles Internos; e Treinamento e Comunicação. Você compreenderá que: (a) o estabelecimento de regras internas pode ser extremamente vantajoso para todas as organizações e partes envolvidas, desde que feito de acordo com as especificidades da organização; (b) o estabelecimento prévio de formas de controle pode evitar dores futuras e a existência de um ambiente de insegurança frente às possíveis ações e consequências diante de uma não conformidade; e (c) para o desenvolvimento de uma cultura positiva de Compliance, treinamento e comunicação claros e eficientes são peças-chaves e imprescindíveis para o sucesso do programa.

Sempre é importante ter em mente que o Compliance pode ser definido como um sistema de gestão de riscos e de políticas de conformidade às leis, normas, padrões

éticos e de integridade , regulamentos internos e externos a que estão submetidos um determinado negócio ou determinada organização (pública ou privada). Não se trata apenas de estar em conformidade plena com todas as regras do negócio: as mandatórias (aquelas estabelecidas por leis e demais normas externas à organização, tal como a legislação para obtenção de licença para a venda de determinado produto) e as voluntárias (aquelas voluntariamente estabelecidas e/ou aceitas pela organização, tal como uma regra interna para casos de contratação de parentes). Trata-se de analisar, sob a perspectiva de risco e de gestão do negócio, quais regras serão (devem ser) cumpridas primeiro e assim sucessivamente, até porque nem sempre é viável cumprir 100% das regras de forma concomitante.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Diante das questões anteriormente apresentadas, apontamos que a KPMG Consultoria (empresa de prestação de serviços profissionais, reconhecida mundialmente na área de auditoria e consultoria empresarial) realiza periodicamente a pesquisa de Maturidade do Compliance no Brasil, conforme metodologia própria adotada pela empresa. Destacamos desta pesquisa, para fins de demonstrar a importância da implantação de um Código de Conduta e demais políticas para a eficiente gestão da empresa, que:

- Para 95% dos respondentes, o Código de Ética e Conduta da empresa faz referência aos aspectos regulatórios e de Compliance.
- 87% dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e Compliance estão implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.

- Entretanto, 2% dos respondentes afirmaram não possuir o Código de Ética e Conduta devidamente elaborado e aprovado (KPMG, 2021).

Também tendo como fonte a pesquisa realizada pela KPMG e a importância do pilar treinamento e comunicação, destacamos que:

- 82% dos respondentes receberam treinamento de Compliance e anticorrupção. Nos últimos 12 meses, o principal treinamento oferecido pelas empresas foi o de ética e conduta.
- 45% dos respondentes afirmaram que os terceiros (prestadores de serviço, parceiros comerciais, dentre outros) não receberam treinamentos de Compliance e anticorrupção nos últimos 12 meses (KPMG, 2021).

Com relação ao pilar de controles internos, dentre os principais indicadores de monitoramento reportados aos executivos seniores conforme a pesquisa da KPMG, destacamos:



- eficácia do programa de Compliance;
- relação de riscos, controles e planos de ação mitigatórios, mais Compliance;
- atualizações no processo de comunicação de assuntos éticos e de Compliance;
- resultado e evolução das investigações (procedentes e não procedentes) (KPMG, 2021).

APROFUNDANDO

Compliance, de forma simplificada, é estar de acordo com as regras vigentes para o seu negócio, externas (tais como leis, decretos, portarias) ou internas (tais como um código de conduta, política de brindes e hospitalidades, contrato de trabalho).

Investir em Compliance é certeza de retorno positivo para a organização, desde que feito de acordo com a sua natureza, necessidades e objetivos, considerando o mercado regulatório no qual está inserida.

> **Um sistema de integridade focado na gestão de riscos e no fortalecimento da cultura de Compliance, na organização, agrega valor a ela, e pode trazer benefícios econômicos, de operação e de reputação.**



Quando se fala em um sistema, deve-se entender por áreas e departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. O Compliance, portanto, é um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar; e, dentre seus diversos pilares destacam-se três, neste tema de aprendizagem: a) código de conduta e demais políticas de interesse da organização (tal como uma política/regulamentação sobre brindes e hospitalidades); b) controles internos; e c) treinamento e comunicação.

Sempre é necessário destacar e referir, ao tratarmos deste assunto, que quando se pensa em pilar, vem-nos à mente uma viga, uma coluna que sustenta determinada estrutura. Esta é a ideia dos pilares de um sistema de Compliance, nosso objeto de estudo neste material.

APROFUNDANDO

No Brasil, eles não estão estabelecidos em uma determinada lei ou norma específica, mas há um certo consenso entre estudiosos e operadores da área, em especial considerando a norma ABNT NBR ISO 37.301, e o artigo 57, do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa). Essas normas são precedidas por normativas internacionais prévias (como o United States Federal Sentencing Guidelines/Diretrizes de Sentenciamento Federal dos Estados Unidos da América), que há determinados parâmetros de avaliação da efetividade de um sistema de Compliance. E tais parâmetros, desta forma, podem ser entendidos como os pilares de um SGC eficaz.



A Lei 12.846/2013, a chamada Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, que resultou de compromisso específico assumido pelo país ao firmar e internalizar a mencionada Convenção da OCDE sobre o suborno de funcionários estrangeiros. [...]

Ao lado de tudo isso, é por meio dessa lei que penetra no ordenamento jurídico brasileiro do nosso país o tema do Compliance – pelo menos em sua dimensão plena de “Compliance Anticorrupção”, vez que tínhamos, até então, apenas regras legais de Compliance voltadas à lavagem de dinheiro.

A Lei 12.846/2013 incorporou, então, em 2013, a noção de Compliance ao quadro normativo pátrio, traduzindo-o como “Integridade”, ou, mais precisamente, “mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta” (nos termos do seu Art. 7°, VIII) ou, mais simplesmente, como “programa de integridade”, nos termos do Decreto n° 8.420, de 2015, que a regulamentou.

Como se sabe, preferiu o legislador brasileiro optar pelo modelo de incentivo ao Compliance, para as empresas privadas em geral (na realidade, para todas as pessoas jurídicas privadas) ao invés de adotar, como prefeririam alguns, o modelo impositivo (este reservado apenas, em âmbito nacional, para as empresas estatais e, em alguns Estados, para as empresas que com eles venham a contratar (FRANCO, 2020, p. 19-20). Atente-se que este Decreto foi revogado e substituído pelo Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022.





É importante destacar que o Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a Lei n° 12.846/2013), estabelece que para os fins do Decreto, o: programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes (BRASIL, 2022).

Ele estabelece determinados parâmetros para avaliação sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, dentre eles:

“

Artigo 57: [...]

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da função exercida;

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

IV - treinamentos e ações de comunicação periódicos sobre o programa de integridade; [...]

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados.

(BRASIL, 2022, Destaque Nosso)

Para Serpa (2016, p. 32-33): Após a avaliação dos riscos e identificação das regras aplicáveis (leis, regulamentações, códigos da indústria etc.) e suas operações, é preciso que se comece a documentar o Programa de Compliance por meio da criação de políticas de compliance.

Essa documentação serve como a formalização inicial daquilo que é a postura da empresa em relação aos diversos assuntos relacionados a suas práticas de negócios, e será a bússola que guiará [...] seus funcionários para o caminho escolhido pela empresa. [...] Não cabe aqui ser determinista em relação à metodologia para criação e manutenção de políticas e procedimentos que cada empresa deverá usar, mas existem aspectos básicos e comuns a todos os tipos de indústria/empresas que são extremamente relevantes para um Programa de Compliance seja efetivo e, assim, é importante enumerar que:

ASPECTO I

Um documento do tipo “Código de Conduta” é imprescindível para servir como o ponto de partida e introduzir, de forma simples e direta, para os diversos assuntos componentes do Programa de Compliance;

ASPECTO II

Cada uma das políticas e procedimentos deverá, obrigatoriamente, ser ligada a um tema já constante no código de conduta;

ASPECTO III

Todas as políticas e procedimentos deverão estar disponibilizados em repositório centralizado e descentralizado – físico ou eletrônico, e deverão estar prontamente disponíveis quando necessárias;

ASPECTO VI

A linguagem utilizada nas políticas e procedimentos deverá ser clara, acessível e de fácil entendimento para todos os funcionários da empresa.

Como um elemento integrante de um sistema de integridade, o código de conduta trata das condutas praticadas na organização (pública ou privada, com ou sem fins lucrativos) ou mesmo fora dela e que possam refletir, positiva ou negativamente, na organização (seja por colaboradores, lideranças ou outras partes envolvidas, como fornecedores e prestadores de serviço).

O código de conduta é um documento primordial para adequação do negócio, principalmente para minimizar riscos e possíveis prejuízos (financeiros, operacionais ou de reputação), devendo ter por objetivo, além de regulamentar as ações das partes, auxiliar e facilitar a tomada de decisões e propiciar segurança para elas.



O **código de conduta**, que deve ser baseado nos valores adotados pela organização, deve ser um guia prático, acessível, objetivo, esclarecedor e norteador, indicador dos caminhos que devem ser seguidos sobre as condutas e procedimentos que os colaboradores e demais interessados devem cumprir, além de também prever os procedimentos de incentivo ao cumprimento de tais normas (exemplo: bonificação por participação em treinamento), de apuração de denúncias e demais comunicações,

e de penalização pelo descumprimento delas (exemplo: não participação em processo de promoção; advertência).

> Este documento também tem a vantagem de deixar claras e uniformes quais são as regras a serem seguidas pelas partes, gerando segurança e facilitando a tomada de decisões, bem como evitando desgastes frente a situações previsíveis e que poderiam ser evitadas – o que reduz a possibilidade de ocorrência de um impacto prejudicial à organização (como uma perda financeira ou de reputação), sendo uma norma interna que é estabelecida e utilizada em caráter complementar às normas externas (tal como a legislação trabalhista). Ou seja, um código de conduta ou qualquer outra política/regulamentação de Compliance não exclui o dever de observância de normas externas aplicáveis à organização e também não deve contrapô-las.

Acessível com VLibras

A linguagem utilizada deve ser adequada, clara e simples, assim como a apresentação visual do documento deve ser leve e agradável, não enfadonha ou monótona. Não há um modelo de código de conduta adequado a toda e qualquer organização, devendo ser pensado e estabelecido de acordo com as características de cada negócio, sem esquecer da necessidade de revisão periódica diante das constantes e prováveis alterações do contexto social e laboral regulamentado por determinado código. Apesar de não existir um código padrão, alguns conteúdos são possíveis de sugestão para serem abordados pelas normas de conduta a serem estabelecidas, tais como:

Estabelecido o código de conduta, não significa que este seja imutável. Pelo contrário, é importante o seu constante aperfeiçoamento, até de forma a demonstrar

que a organização está atenta às alterações no contexto social e corporativo . Há comportamentos que eram toleráveis até anos atrás, e que, atualmente, não são mais tolerados, e o código de conduta deve caminhar em conjunto com essas demandas. Portanto, sua revisão periódica é necessária e fundamental, sempre tendo o cuidado de dar ciência aos interessados (e ter o comprovante de tal ciência) para fins de aplicabilidade.

A implantação de um código de conduta também pode ser entendida como um elemento que proporciona uma vantagem competitiva, seja para a celebração de novos negócios, seja para a manutenção de negócios existentes, seja para gerar confiança no parceiro comercial, ou mesmo para contribuir no alcance de selos e certificações que podem, inclusive, propiciar vantagens no acesso a linhas de crédito e outros benefícios.

APROFUNDANDO

Outra vantagem a ser referida a respeito da elaboração e implantação de um código de conduta refere-se ao fato de que este serve para minimizar riscos e possíveis prejuízos, tais como: a) ações judiciais (trabalhistas, indenizatórias, dentre outras); b) exposição prejudicial nas redes sociais; c) imposição de penalidades administrativas, tal como previsto na Lei n° 12.846/2013 – Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção – via Processo Administrativo de Responsabilização/PAR por conduta lesiva contra a Administração Pública (e toda organização tem relação com a Administração Pública, em maior ou menor volume, mas todas têm – nem que seja simplesmente para a retirada de um alvará ou pagamento de um tributo).

No artigo intitulado A Importância das Políticas e do Código de Ética e Conduta: uma Visão à Luz da Lei 12846/13, de autoria de Marcelo Borowski Gomes, integrante da obra GRC Governança, Risco e Compliance. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos, há o seguinte ensinamento que interessa sobremaneira ao nosso estudo:

O código de ética e conduta é o documento onde a organização deve expressar os seus princípios, relativos à visão sobre ética e integridade e tem, portanto, uma relação direta com o compliance configurando-se como principal documento do programa de integridade de uma empresa. O código de ética e conduta será uma referência para todos os funcionários e, por isso, deve ser escrito com uma linguagem acessível para todos. Ele precisa ser conciso e, ao mesmo tempo, abrangente. Deve refletir a cultura da empresa, a sua natureza e os seus riscos.



> É um documento que não deve ser simplesmente copiado sob o risco de conter itens desnecessários ou mesmo faltar pontos importantes que viriam a mitigar os riscos de compliance daquela operação. Deve endereçar as atividades da companhia de forma única e, portanto, tem que ser feito pela própria empresa (GOMES, 2022 apud SOARES, 2022, p. 234).

Os controles internos, outro tema tido como pilar de um sistema de Compliance, para que sejam pertinentes e eficazes, devem ter correlação com os riscos previamente mapeados na organização, destacando-se que, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 37.301 (norma certificadora internacional que especifica os requisitos e fornece

diretrizes para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Compliance – SGC – eficaz dentro de uma organização),

Os riscos de compliance devem ser avaliados periodicamente e sempre que ocorrerem mudanças materiais nas circunstâncias ou no contexto da organização, e a organização deve reter informação documentada sobre o processo de avaliação dos riscos de compliance e sobre as ações para abordar seus riscos de compliance (ABNT, 2021, p. 7).

Após avaliar probabilidade/frequência de ocorrência versus o impacto/gravidade do risco, classificando-os como altos, médios ou baixos, e de acordo com os objetivos e especificidades da organização, é necessário identificar e implantar medidas de Controles Internos para o tratamento dos riscos, de forma a trabalhar com a antecipação frente a eles, com adoção de medidas preventivas, detectivas e reativas.

Acessível com VLibras

APROFUNDANDO

Contudo, um alerta é importante:

Gestão de riscos nada mais é do que balancear riscos com controles. A qualidade da gestão de riscos está intimamente ligada à capacidade de definir controles adequados para os riscos críticos existentes de forma proporcional. O primeiro ponto em questão é saber que quanto maior o controle, menor será a performance esperada. Logo, necessitam-se que tais controles sejam estabelecidos de forma mais criteriosa possível. Outro ponto que cabe ressaltar são os custos de se desenhar, implementar e manter controles. Os recursos disponíveis para qualquer gestor sempre serão finitos. [...]

Dependendo a que risco o controle está ligado, ou seja, está sendo utilizado para mitigá-lo, o gestor de riscos pode decidir por torná-lo mais robusto para fazer face a um risco de maior severidade. Este processo fornece uma visão clara ao gestor de como proceder para balancear seus riscos.



Cabe lembrar que não existe qualquer problema em se ter grandes riscos inerentes a determinado negócio ou operação, desde que garantidos controles robustos o suficiente para mitigá-los (CARVALHO et al., 2021, p. 29).

NOVOS DESAFIOS

Observamos durante esse tema de aprendizagem como a percepção e constatação de que cada organização é um organismo em constante mutação, com alterações ocorrendo no seu dia a dia, por mais que aparente ser uma organização “estática”, que “nunca muda”. Concluindo dessa forma, a importância da instância responsável pelo Compliance e pelos controles internos acompanhe estas alterações e mantenha-se sempre atualizada frente aos riscos existentes na organização, com periódica revisão, também, dos controles estabelecidos.



REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de compliance: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

CARVALHO, A. C. *et al*. **Manual de *Compliance***. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

KPMG. **Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil**. 5. ed. 2021. Disponível em https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2021/07/KPMG-pesquisa-maturidade-compliance-2021.pdf Acesso em: 30 jan. 2022.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**: um guia simples e direto sobre Programas de Compliance. Carolina do Sul: Createspace Independent Publishing Platform, 2016.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional: manual de compliance**. São Paulo: Cultura, 2019.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.



TEMA DE APRENDIZAGEM

TRATAMENTO DOS RISCOS

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer as hipóteses para tratamento dos riscos
- Aprender sobre Formulário de Conformidade
- Entender os controles internos na área contábil

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), com o mapeamento e avaliação dos riscos, a fim de que sejam os riscos tratados e estabelecidos e os controles internos adequados e eficazes, é importante que seja conhecido o apetite de risco da organização, que pode ser entendido como o nível e tipo de risco que a organização está disposta a assumir, sempre tendo por norte seus valores e objetivos a serem alcançados. Isto é, é como uma espécie de ferramenta para gerenciamento proativo do risco, estabelecendo-se o nível de risco que uma empresa ou qualquer outra organização está disposta a assumir e tolerar enquanto busca atingir seus objetivos. A partir disso, dentre as hipóteses para tratamento dos riscos, podem ser citadas:

- aceitação do risco: o risco pode ser aceitável, estar dentro de uma margem de aceitabilidade na qual a organização decide não agir frente ao risco mapeado, seja porque avaliou que investir recursos para o estabelecimento de controles internos

é mais custoso do que eventuais consequências pela ocorrência (de fato) do risco antes mapeado, seja porque pode ser mais vantajoso (para atingir determinada finalidade) aceitar o risco, dentre outras hipóteses do dia a dia da organização;

- evitar o risco: a organização decide deixar de executar determinada ação que possa levar à ocorrência do risco mapeado;
- redução do risco: a organização implanta ferramentas de controle para fins de reduzir a ocorrência e/ou impacto do risco mapeado;
- transferência do risco a terceiro: a organização decide, por exemplo, pela contratação de um seguro frente a um risco mapeado.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

A respeito dos controles internos na área contábil, mais uma vez vale referir o artigo 57, do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022, que aponta que o programa de integridade será avaliado pela existência e aplicação, dentre outros parâmetros, pelos seguintes (BRASIL, 2022):



PARÂMETRO V

gestão adequada de riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a alocação eficiente de recursos;

PARÂMETRO VI

registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;

PARÂMETRO VII

controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;

PARÂMETRO VIII

procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões.

Acessível com VLibras

Outro tema tido como pilar de um sistema de Compliance trata-se de treinamento e comunicação, tema preferencialmente precedido da identificação de riscos, definição dos responsáveis pela área de Compliance e implantação de código de conduta e demais políticas. Cumpridas estas etapas, é necessário que se dê ciência e treinamentos adequados às partes envolvidas, a fim de que conheçam e compreendam as políticas implantadas e/ou em aperfeiçoamento.

De acordo com a norma ABNT NBR ISO 37.301:

A organização deve prover para o pessoal pertinente treinamento em bases regulares, desde o início da contratação e a intervalos planejados determinados pela

organização.

O treinamento deve ser:

a) apropriado aos papéis do pessoal e aos riscos de compliance aos quais as pessoas estão expostas;

b) avaliado quanto a sua eficácia;

c) analisado criticamente regularmente.

Considerando conta os riscos de compliance identificados, a organização deve assegurar que procedimentos estejam implementados para contemplar a conscientização e o treinamento para terceiras partes que atuam em seu nome e que possam causar um risco de compliance para a organização.



Os registros de treinamento devem ser retidos como informação documentada (ABNT, 2021, p. 14-15).

Como exposto, o Decreto Federal n° 11.129/2022 também estabelece, dentre os parâmetros para aferição de um robusto sistema de gestão de Compliance, a existência de “treinamentos e ações de comunicação periódicos sobre o programa de integridade” (BRASIL, 2022) – o que demonstra que as normas vigentes em torno de um programa de integridade, de forma coerente e em sinergia, entendem pela necessidade e importância deste tema.

O estabelecimento e aprimoramento de uma cultura positiva de Compliance passa necessariamente pela comunicação clara e eficaz sobre a área na organização, bem como pelo treinamento assertivo e periódico das partes interessadas, em especial colaboradores.

Um programa de Compliance bem-sucedido tem, sem dúvida alguma, suporte na existência de uma cultura de Compliance na organização, baseada no agir consciente e respeitador dos stakeholders (partes interessadas), que compreenderam completamente o significado de integridade e gestão de riscos, e passam a aplicar tais valores em suas atividades.



O fato é que não basta ter um código de conduta e demais políticas extremamente bem elaborados se não ocorrer a eficaz comunicação e treinamento sobre eles, de forma adequada a cada público envolvido e que garanta que as partes apreendam e entendam o conteúdo ali existente. Dar ciência, treinar e comunicar de forma eficiente garante parte da robustez de um programa de integridade e lhe dá

credibilidade, gerando consciência nas pessoas sobre o respeito ao sistema de Compliance implantado ou em implantação.

Todos na organização devem passar por treinamentos, dos mais altos níveis até os colaboradores de menor nível hierárquico – sempre adequando-se os treinamentos conforme o público envolvido, de maneira que o método, linguagem e todos os demais aspectos envolvidos sejam adequados às especificidades de cada público a ser atingido –, sob pena de se detectar um treinamento unicamente pró-forma, dando-se um “check” na obrigação sem o necessário alcance de seu objetivo maior.



EU INDICO

Caro(a) estudante, aqui fica a sugestão de que você assista aos vídeos disponíveis nos links a seguir e que trazem informações importantes sobre falar de forma que as pessoas queiram te ouvir, algo fundamental para um treinamento eficaz. O primeiro link é um trecho da palestra de Julian Treasure (escritor, especialista em som e comunicação) e que trata, dentre outros assuntos, desde exercícios vocais a dicas de como falar com empatia. O segundo link é um vídeo de Joel Jota (ex-atleta profissional de natação e, atualmente, dentre as atividades desenvolvidas, é palestrante e mentor de negócios), que trata de como falar em público e apresenta técnicas tidas por eficientes para tanto.

Web: https://www.youtube.com/watch?v=f3xp9-0p9jI

Web: https://www.youtube.com/watch?v=N9EJ7gbJr5s

Conteúdo de áudio/vídeo não patrocinado. Esse recurso utilizará seu pacote de dados (ou wifi) para ser exibido.

É muito importante que ocorra o registro documentado dos treinamentos e comunicações, até para eventual certificação ou auditoria futura. E muitos são os exemplos concretos neste tópico:

Figura 1 - Treinamento e Comunicação



Fonte: a autora.

Descrição da imagem: trata-se de um infográfico, no qual vemos um círculo, e deste saindo nove setas numeradas com cores diferentes. No centro do círculo está escrito “treinamento e comunicação”. Na seta 1 está escrito “palestras”. Na seta 2 está escrito “informações em murais (digitais ou não)”. Na seta 3 está escrito “comunicações por e-mails e outros canais digitais”. Na seta 4 está escrito “comunicações via intranet corporativa”. Na seta 5 está escrito “reuniões”. Na seta 6 está escrito “processos de gamificação”. Na seta 6 está escrito “cláusulas contratuais”. Na seta 8 está escrito “cursos (on-line, presenciais ou híbridos)”. Na seta 9 está escrito “certificações”.

O processo de treinamento e comunicação, seja para implantação de um programa de Compliance , seja para o seu aperfeiçoamento, é um dos processos mais importantes para eficácia do programa, tanto que dentre os tópicos que constam do

Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética (Edição 2022/2023), constam as seguintes perguntas, exemplificativamente (e perceba também a importância de todas essas informações estarem devidamente documentadas, o que a Controladoria Geral da União aponta como uma das regras de ouro; ou seja, as respostas devem estar comprovadas documentalmente):

2.4.1. os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) são qualificados para tratar do tema ou receberam capacitação específica para participar do colegiado? . Anexar documentos que comprovem a qualificação ou a realização de treinamentos.

11. Planejamento e realização de treinamentos voltados para a capacitação de colaboradores e terceiros nos temas afetos ao programa de integridade.

11.1. a empresa possui um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade contendo:

11.1.1. cronograma de realização dos treinamentos? .

Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.

11.1.2. a identificação da área/pessoa responsável pela execução e supervisão dos treinamentos? .

Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.

11.1.3. a forma de realização dos treinamentos? .

Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.

12. Planejamento e realização de ações de comunicação voltadas para divulgação do programa de integridade e do compromisso da empresa com a ética e a integridade.

12.1. a empresa possui um planejamento para realização de ações de comunicação relacionadas ao programa de integridade contendo:

12.1.1. cronograma de realização das ações de comunicação? .

Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão (CGU, 2022).

Para arrematar este tema, o seguinte ensinamento da obra GRC Governança, Risco e Compliance. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos, no artigo intitulado A Importância das Políticas e do Código de Ética e Conduta : uma Visão à Luz da Lei 12846/13, de autoria de Marcelo Borowski Gomes:

Neste contexto, os programas de integridade e sistemas de compliance passaram a ter um papel fundamental para as empresas que desejam a sustentabilidade e

perenidade no mercado. [...]



As organizações, ao optarem por seguir o caminho da integridade, se engajam com os seus funcionários e a sociedade, não apenas a fazer negócios limpos, mas adicionalmente passam a avaliar riscos de geração de passivos intangíveis, dando mais segurança aos investidores e transparência aos clientes, fornecedores, colaboradores e demais partes interessadas. Empresas éticas geram valor aos investidores, à sociedade e em última instância constroem um país melhor (GOMES, 2022 apud SOARES, 2022, p. 229-230).

NOVOS DESAFIOS

Para concluir este tema neste tema de aprendizado, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética (Edição 2022/2023). Sobre o tema transparência e responsabilidade social constam, por exemplo, as seguintes perguntas, as quais nos deixam como ensinamento a importância de que a empresa pense também em sua função social e no fortalecimento das práticas de integridade:

22. Transparência e Responsabilidade Social [...]

22.1.3. Identificação e função de seus executivos e dirigentes?

Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.



22.1.4. Demonstrações financeiras?27

Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada. [...]

22.1.7. Incentivos ou benefícios fiscais recebidos?

Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada. [...]

22.1.9. Patrocínios e doações realizados ou informa explicitamente que não realiza tais ações?

Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada (CGU, 2022, p. 41).

O Formulário de Conformidade Edição 2022/2023 também apresenta uma área específica para apresentação de boas práticas, demonstrando a importância que a Controladoria Geral da União confere à adoção e destaque de boas práticas de integridade:

Boas Práticas - Área X: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação. (questão não pontuada, voltada para a premiação de boas práticas) (CGU, 2022, p. 38-40).



REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de compliance: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. **Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm Acesso em: 13 set. 2022.

CGU. **Formulário de Conformidade Pró-Ética 2022/2023**. Brasília: CGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada/empresa-pro-etica/arquivos/2022-2023/formulario-de-conformidade-empresa-pro-etica-2022-2023.pdf Acesso em: 9 mar. 2023.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**: um guia simples e direto sobre Programas de Compliance. Carolina do Sul: Createspace Independent Publishing Platform, 2016.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.



TEMA DE APRENDIZAGEM

COMPLIANCE – PILAR: INVESTIGAÇÕES

INTERNAS

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Entender a cultura do Compliance
- Compreender as investigações internas
- Conhecer algumas legislações

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), nesse tema de aprendizagem você terá a oportunidade de aprimorar o seu aprendizado sobre o tema *Compliance*, agora. A ideia é que com diversas você possa aprimorar o seu conhecimento e agregar valor ao seu currículo, permitindo-lhe ter uma noção geral em torno destes temas e instigá-lo a buscar cada vez mais informações e conteúdo que possam lhe favorecer no meio corporativo, seja como empreendedor, seja como colaborador.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Entender o que é Compliance e a importância dele ao mundo atual, assim como reconhecer e compreender o nível de maturidade em Compliance de cada organização (pública ou privada) constituem um diferencial positivo na bagagem de

conhecimentos do profissional da área. Outro diferencial positivo é entender que não se deve tratar o tema como se ele fosse tão somente um ideal de conduta, algo romantizado e do mundo das ideias.

> É necessário compreender e disseminar a cultura positiva de Compliance, que é um conjunto de medidas e procedimentos realizados, com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades (das mais variadas áreas e origens), fraudes e corrupção, propiciando ganhos operacionais, financeiros e de reputação.

É sempre necessário ter em mente que o Compliance pode ser definido como um sistema de gestão de riscos e de políticas em conformidade com as leis, as normas, os padrões éticos e de integridade, os regulamentos internos e externos a que estão submetidos determinado negócio ou determinada organização (pública ou privada).



“Em termos práticos, o compliance consiste em planejar a prevenção de riscos e desvios de conduta e descumprimento legal, além de incorporar métodos para detectá-los e controlá-los” (ASSI, 2018, p. 24).

APROFUNDANDO

Sobre o tema, destacamos que a KPMG Consultoria (é uma empresa de prestação de serviços profissionais, reconhecida mundialmente na área de auditoria e consultoria empresarial) realiza periodicamente a pesquisa de Maturidade do Compliance no Brasil, conforme metodologia própria adotada pela empresa.

Desta pesquisa, para fins de demonstrar a importância de um programa de integridade efetivo e robusto, de forma que seja capaz de detectar condutas inadequadas e assegurar a prevenção e investigação, bem como para demonstrar a necessidade de seu constante aperfeiçoamento e disseminação no ambiente corporativo nacional, destacam-se os seguintes resultados:



- Em 2019, 17% dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e Compliance não estavam implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.Sobre o mesmo questionamento, já em 2021, 13% dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e Compliance não estavam implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.
- Em 2019, 22% dos respondentes afirmaram que os incentivos e ações disciplinares não estão formalizados em políticas e procedimentos e disponíveis para consultas. Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, 22% dos respondentes

afirmaram que os incentivos e ações disciplinares não estão formalizados em políticas e procedimentos e disponíveis para consultas (KPMG, 2021, p. 24).

Também tendo como fonte a pesquisa realizada pela KPMG e a demonstrar a importância do pilar monitoramento e auditoria, destacamos que:

- Em 2017, 21% dos respondentes afirmaram que o C-Level (Chiefs – CEO, CFO, COO etc.), o Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria não estavam informados apropriadamente sobre o conteúdo e a operacionalização da Política e do Programa de Ética e Compliance. Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, 9% dos respondentes afirmaram que o C-Level (Chiefs – CEO, CFO, COO etc.), o Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria não estavam informados apropriadamente sobre o conteúdo e a operacionalização da Política e do Programa de Ética e Compliance (KPMG, 2021, p. 35).

A respeito do pilar investigações internas, destacamos os seguintes resultados:



- Em 2017, 31% dos respondentes afirmaram que as infrações não são endereçadas tempestivamente e as ações disciplinares não são aplicadas de forma a corrigir a conduta antiética. Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, 24% dos respondentes afirmaram que as infrações não são endereçadas tempestivamente e as ações disciplinares não são aplicadas de forma a corrigir a conduta antiética (KPMG, 2021, p. 37).

> Percebe-se uma evolução positiva no resultado das pesquisas realizadas pela KPMG, mas ainda com boa margem de folga para aprimoramento e aperfeiçoamento dos programas de integridade já implantados, o que

demanda a existência de profissionais capacitados e treinados para tanto, com conhecimento e experiência para atuação eficaz e que gere valor às organizações.

O compliance pode ser tido um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar ; e, dentre seus diversos pilares destacam-se quatro:

PILAR I

a) investigações internas,

PILAR II

b) due diligence,

PILAR III

c) monitoramento e auditoria, e

PILAR IV

d) diversidade e inclusão.

No Brasil, os pilares de compliance não estão estabelecidos em uma determinada Lei ou norma específica, mas entre estudiosos e operadores da área, em especial considerando a norma ABNT NBR ISO 37.301 e o Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022 (que regulamenta a Lei Federal n° 12.846, de 1°/08/2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa), há alguns consensos sobre as bases de um programa de integridade efetivo e robusto.

Destaca-se que o tema "**diversidade e inclusão**" vem de forma mais recente, e merece atenção das empresas e demais organizações, seja em razão dos riscos de não conformidade na área, seja em razão da necessidade de se pensar na evolução do programa.



O Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022, em seu artigo 56, traz uma diretriz do que é considerado um programa de integridade e quais são os seus objetivos. O conhecimento e leitura da legislação vigente, com capacidade de entender seus conceitos e diretrizes (o que, é claro, pode ser feito com o auxílio de terceiros), faz parte das habilidades esperadas de um profissional da área de compliance e traz-lhe

retorno positivo diante da maior amplitude de conhecimento e atuação que tal prática propicia. Desta forma, vamos lá à leitura do dispositivo referido:

Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e

II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade (BRASIL, 2022, on-line).

APROFUNDANDO

Já em seu artigo 57, o Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022, traz parâmetros de avaliação de um programa de integridade eficaz, entre eles e como temas de interesse neste tema de aprendizagem, destacamos aqueles relacionados às investigações internas e medidas disciplinares, procedimentos para monitoramento contínuo e due diligence (diligência apropriada).

A seguir, veja a transcrição exata do texto do Decreto, escrita em linguagem acessível e que contribui decisivamente para agregar maior conhecimento na área:

Art. 57. Para fins do disposto no inciso VIII do caput do art. 7º da Lei nº 12.846, de 2013, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: (...)

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;

XIII - diligências apropriadas, baseadas em risco, para:

a) contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes,

consultores, representantes comerciais e associados;

b) contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem; e

c) realização e supervisão de patrocínios e doações;

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; e

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 (BRASIL, 2022, destaques nossos).

Acessível com VLibras

Para darmos início ao tema sobre investigações internas, pense nas seguintes situações hipotéticas:

1) Primeira situação:

Às 9 horas da manhã, você chega em sua empresa e, em vez de encontrar a recepcionista sorridente, seu semblante está tenso. Ela está conversando com um agente da Polícia Federal que mostra a ela um mandado de busca e apreensão. Você se volta, então, para a outra entrada do prédio e vê três viaturas com agentes

carregando dispositivos para copiar computadores e outros segurando sacos vazios que, muito provavelmente, são para guardar documentos coletados.

As próximas horas são as mais tensas da sua vida. Policiais federais vasculham gavetas, copiam computadores e apreendem materiais. Boatos começam a se espalhar - alguém suspeita do CEO, outro diz que a culpa é do gerente de vendas, um terceiro ouviu que apenas era um mal-entendido ocorrido numa reunião. Não demora muito e a moral da empresa se abate ainda mais com a notícia de que alguns executivos estão sendo conduzidos coercitivamente à delegacia para prestar depoimentos. Ao fim do dia, ninguém sabe com certeza o que está acontecendo - notícias contraditórias aparecem na internet e o noticiário noturno as reflete.

Tal cenário, que parece advindo de um filme de Hollywood, pode acontecer em qualquer empresa.

Depois de momentos de apreensão, você e sua empresa precisam tomar medidas rápidas e eficazes para garantir a continuidade dos negócios e uma apuração completa dos fatos ocorridos. Mas por onde começar? (CARVALHO et al., 2021, p. 237-238).

2) Segunda situação:

Você, rotineiramente, presencia no seu local de trabalho - uma emissora de TV - as investidas do gerente contra uma funcionária repórter que é a ele subordinada. Tais investidas se dão por meio de palavras com conotação sexual, frases em tom de brincadeira que sugerem a distribuição de reportagens à repórter em troca de favores sexuais, abraços constantes na repórter ficando por segundos apertando-a. A repórter, que é subordinada ao gerente, demonstra tristeza e constrangimento com a situação, aparentemente com vergonha de encarar os demais colegas de trabalho.

Diante desta situação, o que você deve fazer? Se for denunciar, como fazê-lo e para quem fazê-lo?

Para falarmos de investigações internas, o primeiro aspecto a ser considerado é a importância e necessidade de que as organizações tenham estabelecidos internamente processos que permitam apuração, investigação e resolução de denúncias/notícias de condutas tidas por ilícitas, irregulares ou antiéticas.

Enfim, para apurar condutas contrárias aos padrões estabelecidos na organização, estando está aberta para possíveis achados (além daquela notícia de fato que originou a investigação) durante as investigações que também necessitam avaliação e decisão de sua parte.



É prudente e recomendável que tais processos estabeleçam, de forma prévia e com ciência para todas as partes interessadas (independente de cargo ou nível hierárquico), a forma como os fatos serão investigados, averiguados; as

responsabilidades identificadas e, na hipótese de necessidade, quais as medidas sancionatórias a serem aplicadas, e eventuais ações corretivas a serem tomadas.

> É oportuno destacar que uma investigação deve determinar de forma clara e com credibilidade o que de fato ocorreu, em que circunstâncias, com quais pessoas envolvidas, se é uma conduta que viola a legislação ou normas internas, se é uma conduta passível de sanção ou não, se é necessário alguma outra medida corretiva ou não.

Outro aspecto fundamental de um trabalho de investigação interna é que esta deve ser percebida pelas partes envolvidas direta e indiretamente como tendo sido realizada com independência, rigor e de forma crítica, sem prejulgamentos ou suposições infundadas.



Enfim, sempre tendo por norte o fortalecimento de uma cultura de integridade e proteger os interesses da organização, uma investigação interna é instrumento de proteção da organização, seja como meio de prevenir e detectar uma conduta inapropriada, indesejável, seja apurando um fato ocorrido e adotando a solução mais vantajosa e adequada para a organização, seja identificando e propondo possíveis melhorias para a operação do negócio.

Um método simples de investigação visa alcançar e elucidar o conhecido “**5W2H**”, que vem do inglês: what (o que); why (por que); who (quem); where (onde); when (quando); how (como); e how much (quanto). É uma ferramenta de gestão que pode perfeitamente ser utilizada em uma investigação interna, de forma que ao serem

respondidas as perguntas, tem-se um direcionamento necessário e útil ao objetivo a ser alcançado.

APROFUNDANDO

Há diversas formas possíveis de realizar uma investigação, contudo, algumas informações podem nortear toda e qualquer investigação – devendo ser complementada ou diminuída conforme a especificidade de cada caso a ser apurado. O formato da investigação e quem a realizará também depende do porte e capacidade operacional (incluídos recursos humanos e financeiros) de cada organização, pois nem toda organização tem a possibilidade e/ou necessidade, por exemplo, de contratar uma consultoria externa para a realização de uma investigação.

Uma pequena empresa, mesmo com um único funcionário contratado, tem a capacidade de realizar uma investigação interna e solucionar ou remediar determinada situação. Para tanto, alguns elementos são importantes que estejam contemplados no plano de investigação (relembrando sempre a importância de reavaliá-los conforme as características de cada organização e fato a ser investigado):

Figura 1 - Elementos de um plano de investigação



Fonte: a autora.

Descrição: Infográfico dividido em 8 quadrados: 1 - Conteúdo da denúncia dividida em tópicos, 2 - Perguntas em aberto que não podem ser respondidas, apenas com a leitura da denúncia, 3 - Possíveis cenários(seja completamente aberto a todos os cenários possíveis), 4 - Lista de pessoas “acusadas” ou em uma linguagem mais neutra “sujeito da investigação”, 5 - Documentação de guarda/custódia de documentos, 6 - Gatilhos para o envolvimento do departamento jurídico (casos FCPA, crimes, casos graves de assédio, etc), 7 - Uma lista de documentos a serem avaliados, especificando também a fonte da informação, 8 - Uma lista prévia de pessoas entrevistadas e a ordem inicial das entrevistas e em que papel cada uma será abordada (acusado, testemunha, especialista técnico, etc.).

Estes elementos foram colhidos a partir do livro Compliance Descomplicado, de Alexandre da Cunha Serpa (SERPA, 2016, p. 88 e 89) e referenciado no livro eletrônico Investigações de Compliance - Antes, durante e depois, do mesmo autor e editado pela Legal Ethics Compliance/LEC, disponibilizado, gratuitamente, no site do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um material complementar de fácil

compreensão e que contribuirá para o aperfeiçoamento do seu conhecimento na área de investigações internas de compliance.

Uma etapa importante de uma investigação interna é a que compreende as entrevistas a serem realizadas. Nem toda investigação, necessariamente, terá que passar por esta etapa. Mas a pessoa ou equipe responsável pela investigação deverá estar preparada para tanto caso haja tal necessidade, sempre primando para que cada entrevista tenha um objetivo claro, planejamento, conduzida de forma harmoniosa, segura e sem juízos prévios de valor que direcionem de forma indevida a entrevista. Não é rara a situação de denúncias de casos de assédio moral, por exemplo, que em apuração constate-se que a denúncia serviu para encobrir outra falta/irregularidade cometida pela parte denunciante.

Algumas informações são importantes para a etapa de entrevistas:

- Sempre que possível, optar pela entrevista presencial, especialmente pela possibilidade de manter controle sobre o ambiente dela, prevenindo interferências, orientações indevidas, dentre outras situações;

- Colher o consentimento do entrevistado, seja por meio de um termo escrito ou gravação;

- Realizar a entrevista com dois entrevistadores, para que em eventual necessidade um funcione como testemunha do outro;

- Gravar uma entrevista não é regra, sendo que a gravação se mostra vantajosa para garantir que conste exatamente o que foi falado durante a entrevista; contudo, ao realizar uma entrevista gravada, é possível que o entrevistado fique mais cauteloso e

receoso em relação ao que falará, o que pode prejudicar o alcance de uma contribuição decisiva para a elucidação dos fatos;

- Analisar quem serão as testemunhas, as informações que possivelmente tenham e o contexto de onde estão inseridas, a fim de estabelecer uma melhor ordem para que sejam ouvidas e para que seja mais proveitosa a coleta de informações;

- No relatório da entrevista, a ser elaborado ao final dela, é necessário incluir nome completo (se possível) de todas as pessoas citadas, os dados da entrevista, permitir que o entrevistado tenha ciência de tudo o que foi falado para avaliar eventuais correções necessárias (em especial ser for escrito) e então assinar o termo de sua entrevista (podendo recusar-se a assinar, fato que será atestado em relatório ou ata), e permitir o acesso ou entrega de uma via para o entrevistado.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você pode se questionar: o que perguntar para o entrevistado?

Aqui, aquele ditado de que “cada caso é um caso” vale perfeitamente. É importante, em especial em organizações de maior porte, que se tenha previamente um roteiro de entrevista para apuração de notícias de fatos tidos por irregulares. Naquelas organizações em que não se tenha tal roteiro, quando do recebimento de um relato, é altamente recomendável que seja estabelecido um roteiro para as entrevistas a serem realizadas - caso sejam estas necessárias.

Por exemplo, algumas possibilidades de informações a serem questionadas:

Figura 2 - Possíveis Perguntas de Investigação Interna



Fonte: a autora.

Descrição da imagem: trata-se da imagem de um infográfico, no qual vemos uma lâmpada, e desta saindo cinco elementos com cores diferentes. No centro da lâmpada está escrito ‘Possíveis Perguntas de Investigação Interna’. No elemento amarelo está escrito ‘o que motivou a denúncia? É uma pergunta que pode colaborar para verificar se, por exemplo, alguma condição emocional momentânea motivou a denúncia’. No elemento vermelho está escrito ‘a situação relatada acontece há quanto tempo? É uma pergunta que pode colaborar para verificar o alcance e extensão da situação, o quanto ela pode estar afetando o ambiente de trabalho’. No elemento verde

está escrito ‘há evidências dos fatos relatados? Quais? É uma pergunta que pode colaborar para verificar a veracidade dos fatos e para que o denunciante tenha ciência de que evidências facilitarão o processo de investigação, tais como: e-mails, mensagens de texto, circuito interno de câmeras de monitoramento, registro de despesas, dentre outras possibilidades)’. No elemento cinza escuro está escrito ‘como é a relação entre o denunciado e os demais funcionários? É uma pergunta que pode colaborar para verificar o contexto dos fatos, se há resquício de ato de retaliação, ou se os fatos noticiados podem ter ocorrido também com outras pessoas, dentre outras possibilidades’. No elemento roxo está escrito ‘o que o denunciante tem de expectativa com sua denúncia? É uma pergunta que pode colaborar para alcance da solução mais adequada para o caso’.

O fato é que cada investigação, e cada entrevista que se mostre necessária em uma investigação, tem suas especificidades. Além do conhecimento técnico, a experiência prática com tais ações faz uma diferença enorme no resultado a ser alcançado. A ideia fundamental é que o responsável pela investigação se prepare antecipadamente, avalie todo o contexto da realização da oitiva de determinada pessoa e avalie e elabore previamente um rol de possíveis questionamentos a serem feitos visando alcançar as informações necessárias sobre os fatos em investigação, estando aberto, sempre, a possíveis novas perguntas e novos achados durante este processo.

EU INDICO

Realizar entrevistas em uma investigação interna não é tarefa simples ou mesmo fácil. Eu te convido a assistir a um vídeo intitulado “Entrevistas de Investigações Internas” (LEC News, de 2020), no qual você terá informações preciosas e apresentação de situações práticas apresentadas por Eloy Rizzo, tais como levantamento de documentos, revisão de banco de dados e a realização de entrevistas propriamente ditas.

WEB: https://www.youtube.com/watch?v=WA4pUeCfhAM

Ao final de todo o processo de investigação, deverá ser realizado um relatório final dela, até porque o processo de investigação precisa ser documentado e preparado para envio para o setor ou pessoas competentes dentro da organização para decidir a respeito. O relatório final deve primar pela linguagem clara, direta e que detalhe o processo de investigação. Alguns tópicos são essenciais para um adequado relatório final, tais como:

- Resumo da denúncia.

- Método utilizado e ações realizadas (pré-investigação e durante a investigação).

- Análise da conduta apurada e respectivo enquadramento normativo (normas internas ou externas), com auxílio da assessoria jurídica se for o caso.

- Indicar as ações a serem tomadas, tais como: medidas disciplinares de advertência, suspensão, demissão, rescisão de contrato dentre outras; medidas corretivas de implantação e/ou revisão de políticas internas, estabelecimento de controles, realização de treinamentos; medidas externas de notícia do que foi apurado e constatado, como se noticia ou não às autoridades.

Sobre este último tópico, é importante destacar o que prevê a Lei Anticorrupção em relação ao que será levado em consideração na aplicação das sanções previstas nesta Lei. Dentre tais elementos, destacam-se: “a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações” e “a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”, conforme artigo 7°, VII e VIII, da Lei n° 12.846, de 1°/08/2013 (BRASIL, 2013, on-line).

NOVOS DESAFIOS



Para concluir este tema, vale destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema de investigações internas, pode ser percebida a importância em se ter internamente uma política de atuação nesta área, em especial quando as empresas se deparam com as seguintes perguntas (e perceba-se também a importância de todas essas informações estarem devidamente documentadas, o que a Controladoria Geral da União aponta como uma das regras de ouro; ou seja, as respostas devem estar comprovadas documentalmente):

- 19.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:

- 19.1.1. estabelecem o fluxo de recebimento, tratamento e apuração das denúncias? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. (...)
- 19.1.4. conferem aos responsáveis pela apuração acesso a documentos, sistemas e pessoas para a coleta de informações necessárias à apuração?Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. (...)
- 20.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:
- 20.1.1. estabelecem mecanismos voltados à pronta interrupção de irregularidades? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
- 20.1.2. estabelecem a possibilidade de afastamento cautelar de membros da alta direção suspeitos de envolvimento em atos de corrupção e fraude? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em qu há essa previsão.
- 20.1.3. definem as medidas disciplinares aplicáveis? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
- 20.1.4. correlacionam as medidas disciplinares ao tipo de infração cometida? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão (CGU, 2022, p. 34-35).

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR ISO 37301. Sistemas de gestão de compliance – requisitos com orientações para uso. **Target**, 2021. Disponível em: https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/45661/nbriso37301-sistemas-de-gestao-de-compliance-requisitos-com-orientacoes-para-uso . Acesso em: 11 maio 2023.

BRASIL. **Lei Federal n° 12.846, de 1°/08/2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2013. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. **Decreto Federal n° 11.129, de 11/07**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm Acesso em: 13 set. 2022.

CARVALHO, A. C. *et al*. **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

CGU. **Formulário de Conformidade Pró-Ética 2022/2023**. CGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada/empresa-pro-etica/arquivos/2022-2023/formulario-de-conformidade-empresa-pro-etica-2022-2023.pdf Acesso em: 28 fev. 2023.

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**. [s. l.]: [s. n.], 2016.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

KPMG. **Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil**. 5. ed. 2021. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/KPMG-pesquisa-maturidade-compliance-2021.pdf Acesso em: 30 jan. 2022.



TEMA DE APRENDIZAGEM

DUE DILIGENCE

AUTOR

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

MINHAS METAS

- Conhecer o sistema de Compliance
- Entender o conceito de due diligence (que pode ser entendida como diligência apropriada)
- Aprender alguns processos de legislação

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), para falar de due diligence (que pode ser entendida como diligência apropriada), um dos pilares de um sistema de compliance, uma pergunta simples vem à cabeça: sabe quando o barato sai caro? É justamente isso, quando se pensa em economizar recursos (financeiros, de pessoal) em uma operação de contratação (como no caso de um empregado, de um prestador de serviço, de um fornecedor), ou mesmo em um processo de celebração de parceria para patrocínio, ou em um processo de fusão e aquisição entre empresas, não adotar as providências necessárias (incluindo a disponibilização de recursos para tanto) para se cercar de informações suficientes para apoiar a tomada de decisão pode representar o fracasso de tal operação ou mesmo um risco em potencial para aquele que deixou de ser diligente.

Outra vertente a ser abordada refere-se à seguinte situação: a sua empresa ou empresa em que você trabalha tem implantado um programa de integridade, com um compromisso efetivo com a integridade corporativa e cumprimento das normas que regulam o negócio.

É necessário que, ao contratar um prestador de serviço ou um novo gerente, sejam realizadas as devidas diligências prévias para obtenção de informações a respeito desse possível parceiro? Sim, é necessário.

No mínimo, porque o esforço (que inclui recursos financeiros, humanos, estruturais) despendido para a implantação e aperfeiçoamento de um sistema de compliance pode ser prejudicado com o ingresso, na organização, de um elemento vindo de fora sem as devidas cautelas. Tal situação – não realização de diligências apropriadas – pode gerar danos à empresa e demais partes envolvidas, tais como danos reputacionais e financeiros.



PLAY NO CONHECIMENTO

Compliance é um tema cada vez mais em destaque no ambiente corporativo. É muito importante que aqueles que pretendam atuar na área entendam o valor positivo da implantação e aprimoramento constante da cultura de integridade. No podcast deste tema de aprendizado, nós não traremos verdades absolutas, mas traremos reflexões sobre Compliance e, em específico, sobre Compliance Anticorrupção.

Conteúdo de áudio/vídeo **não patrocinado**. Esse recurso utilizará seu pacote de dados (ou wifi) para ser exibido.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Podemos entender due diligence – diligências apropriadas – como um processo de avaliação prévia à contratação, para conhecer e entender o terceiro que pretende contratar (fornecedor, prestador de serviço, funcionário, dentre outros), apurar o histórico de tais pretensos parceiros e potenciais riscos, analisar de que forma tais parceiros podem expor e impactar negativamente a organização; enfim, ter informações suficientes para que se possa avaliar se é conveniente ou não manter ou

dar prosseguimento ao processo de contratação, e se mantido, se há necessidade de impor medidas de prevenção e controle.

APROFUNDANDO

Da obra de Alexandre Serpa, pode ser retirado o seguinte ensinamento:

Como podemos então conhecer os nossos terceiros? A resposta para esta pergunta é ao mesmo tempo simples e complexa, mas foquemos na parte simples. Realizar uma boa due diligence é implementar esforços razoáveis – em relação ao risco da atividade, do setor e do tipo de relação comercial – para se identificar o grau de risco que este terceiro traz para sua empresa caso seja efetivamente contratado. A due diligence pode ser descrita, de forma simplista, como um background check do terceiro que é candidato a um contrato com sua empresa.



O que se busca em uma due diligence é identificar se há ou não indicadores de potenciais problemas passados - red flags - em relação ao risco que se está tentando minimizar durante o processo de contratação. (...)

Um erro bastante comum de muitos programas de compliance em relação ao tópico due diligence é realizá-las apenas antes da contratação de terceiros. Lembre-se que novidades podem surgir durante o período de prestação dos serviços que poderiam fazer a decisão de manter o contrato com este terceiro ser reavaliada (SERPA, 2016, p. 59).

APROFUNDANDO

É importante destacar neste estudo que a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846, de 1°/08/2013) estabelece a responsabilidade objetiva (independente de culpa) administrativa e civil das pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira.

Dentre os atos lesivos listados em seu artigo 5°, está o seguinte:

Art. 5° Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1°, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados (BRASIL, 2013, on-line).

Ou seja, mesmo que a empresa não tenha se envolvido diretamente, autorizado ou solicitado algo relacionado a uma conduta tida por lesiva contra a Administração Pública prevista na Lei Anticorrupção, acaso ela tenha sido beneficiada por este ato, pode ser responsabilizada, tanto

administrativa quanto judicialmente. Portanto, ganha ainda maior importância o procedimento de due diligence, pois que não há como a empresa agir com uma espécie de cegueira deliberada e alegar desconhecimento do modo de atuar do terceiro com o qual mantém relação ou que tenha agido em seu nome.

O processo de realizar diligências apropriadas também tem uma importância destacada no caso de realização de operações societárias entre empresas no meio corporativo, ou seja, quando empresas se unem, por meio de aquisições, fusões, visando alcançar determinados objetivos, tais como: alcançar novos mercados, reduzir a concorrência, aumentar o portfólio de produtos, dentre outros. No meio corporativo, tais operações são tratadas como M&A, que é uma sigla originária da língua inglesa e que significa Mergers and Acquisitions, e que na língua portuguesa quer dizer fusões e aquisições, que possui a sigla F&A.



Para ilustrar a importância de realização de due diligence apropriadas para fusões e aquisições societárias, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema diligências para fusões e aquisições constam, por exemplo, as seguintes perguntas (sempre seguidas da necessidade de anexar as evidências documentais da resposta):

17.1.

A empresa possui políticas e procedimentos específicos para a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que:

17.1.1.

preveem a realização de diligências para verificar o histórico de prática de atos de corrupção e fraude das empresas envolvidas nas operações?

17.1.2

preveem a realização de diligências para verificar histórico de prática de atos de corrupção e fraude dos sócios das empresas envolvidas nas operações?

17.1.3

definem previamente as medidas a serem adotadas caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos de corrupção e

fraude pela empresa envolvida na operação ou seu respectivo sócio? (CGU, 2022, p. 30-31).

A realização de diligências não é recomendável e necessária tão somente para contratações, fusões e aquisições; processos de doações e parcerias também demandam a realização de diligências apropriadas para que a organização possa decidir de forma subsidiada se concede ou não um patrocínio, se aceita ou não uma doação, dentre outras situações.



Vejam-se as seguintes perguntas constantes do Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023 e que também demonstram a necessidade de melhor análise do tema e adoção de providências em torno dele (lembrando-se sempre que as respostas devem ser seguidas da anexação de evidências documentais):

15.1.

Em relação à realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros, a empresa possui políticas e procedimentos que: (...)

15.1.9.

indicam a forma e a periodicidade de supervisão de terceiros após a contratação, sobretudo daqueles considerados de alto risco?

15.2.

As diligências indicadas no item anterior são aplicáveis previamente à realização de patrocínios e doações e em sua supervisão? (CGU, 2022, p. 18).

Para também ilustrar a importância da realização de diligências apropriadas e possibilitar o conhecimento, estudo e análise de casos concretos, apresentam-se a seguir exemplos de decisões judiciais de Tribunais brasileiros e que são norteadas e fazem referência expressa ao procedimento de due diligence.

O primeiro julgado a ser apresentado refere-se a um caso de alienação de quotas sociais de uma empresa e que reconheceu a responsabilidade dos vendedores por dívida tida por obscura descoberta posteriormente, e dentro do julgado são apontados, também, os principais objetivos da due diligence em um caso de operação societária:

> Ementa: ‘Sociedade. Alienação de quotas sociais. Realização de due diligence. Não identificação na auditoria de passivo tributário, que foi objeto de autuação pelo Fisco. Pretensão das autoras, adquirentes, à cobrança dos réus, vendedores, da dívida tributária identificada após a conclusão do negócio jurídico. (...)

O procedimento de due diligence prestou-se justamente à busca da correta avaliação da empresa a ser adquirida, de acordo com o passivo constatado, pelo qual, em regra, responderiam as adquirentes. Dívidas obscuras. Responsabilidade dos réus, como vendedores. Dívida tributária que não era conhecida pelas autoras e, por isso, se enquadra no conceito de dívida obscura. A par do que estabelece o contrato, os réus tinham as melhores condições para identificar o passivo e assim não o fizeram. Neste cenário, não há qualquer fundamento para impor às autoras que desconheciam a empresa e daí a razão de terem requerido o procedimento de due diligence a responsabilidade pela dívida, anterior à celebração do contrato de cessão de quotas. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso desprovido’.

APROFUNDANDO

Trecho da decisão judicial: (...) Sobre a due diligence, Arnoldo Wald, Luiz Rangel de Moraes e Ivo Waisberg anotam que o procedimento “envolve basicamente a coleta de informações necessárias para apurar a atual situação do negócio a ser adquirido, a existência de passivos e contingências e a avaliação do impacto de tais apurações no valor da operação. Dentre os principais objetivos da due diligence estão: (a) identificação das principais características da empresa; (b) identificação de possíveis obstáculos para a realização do negócio e quantificação das contingências existentes; (c) avaliação de riscos; (d) auxílio na definição do preço do negócio; e (e) auxílio na negociação das cláusulas contratuais (...) No que concerne ao objeto da due diligence, além de aspectos jurídicos, via de regra são analisadas questões de ordem financeira, estratégica, técnica, operacional, entre outras, para que, ao final de toda análise, seja elaborado um relatório que reflita a conjugação dos resultados apurados em todas essas diferentes matérias’ (Fusões, Incorporações e Aquisições Aspectos Societários, Contratuais e Regulatórios, in Fusão, Cisão, Incorporação e Temas Correlatos, coord. Walfrido Jorge Warde Jr., Ed. Quartier Latin, ano 2009, p. 54, gn). (...)

No caso em exame, o procedimento de due diligence prestou-se justamente à busca da correta avaliação da empresa a ser adquirida, de acordo com o passivo constatado, pelo qual, em regra, responderiam as adquirentes. Não obstante, a cláusula 4.1 do contrato previa que se surgisse dívida, antes obscura ao tempo do ajuste, responderiam os réus, vendedores, por ela. E foi o que ocorreu nos autos (BRASIL, 2018, on-line).

O Superior Tribunal de Justiça/STJ também tem abordado em seus julgamentos a temática da due diligence, como se pode ver do julgamento a seguir que trata de uma resolução contratual envolvendo uma franquia e sua condenação em ressarcir a franqueada em razão, sucintamente, de não ter apresentado informações em qualidade e quantidade suficientes para a adequada análise de riscos e tomada de decisão quando do fechamento do negócio:

> *CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.*
>
> *1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião. (...) 9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Precedentes. 10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico*

> *(due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa. (...) 12. Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível. 11. Recurso especial provido.*
>
> (BRASIL, 2020, On-Line)

Um outro caso a ser apresentado refere-se ao dever de diligência da Administração Pública, em especial quando contrata uma empresa para prestar serviços de sua competência constitucional, destacando-se neste caso que o Tribunal julgador aponta em sua decisão, dentre outros fundamentos, a Lei de Licitações (Lei n° 8.666, de 21/06/1993), a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846, de 1°/08/2013), a Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 30/06/2016), concluindo que houve omissão culposa da Administração no cumprimento de seu dever de vigilância e concluiu por sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas:

Ementa: 'TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DUE DILIGENCE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FISCALIZAÇÃO DA IDONEIDADE E INTEGRIDADE DAS EMPRESAS CONTRATADAS TERCEIRIZADAS HAURIDA DA NECESSÁRIA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E DE INTEGRIDADE DUE DILIGENCE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 27 E 67, DA LEI 8666/93, 5º, LEI 12.846/13 E ARTIGO 41, DO DECRETO 8420/15, LEI 13.303/16 E DECRETO AUTÔNOMO 9.203/17. STF/ADC 16 E STF/ RE Nº 760.931/TEMA Nº 246 NÃO HÁ TESE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NA TERCEIRIZAÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA (ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/2015 E 818, § 1 CLT.). DESTARTE, DIANTE DA OBRIGAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO A SUA IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS, SEJA NA FASE LICITATÓRIA, SEJA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, ATRAI O PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA (ART. 818, CLT). NO CASO DOS AUTOS, O ACERVO PROBATÓRIO REVELA A OMISSÃO CULPOSA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO QUE RESTA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL'.

(BRASIL, 2023, On-Line)

> Fazer a leitura de decisões judiciais pode parecer, em um primeiro momento, atividade extremamente incompreensível ou voltada tão somente aos profissionais da área de Direito. Entretanto, não é o caso. Por meio dos estudos de casos concretos discutidos no Judiciário e ali resolvidos, profissionais das mais variadas áreas poderão obter informações, conhecimento e percepções sobre inúmeras situações na área de compliance e gestão de riscos. Quanto mais decisões judiciais forem lidas, estudadas, maior será a capacidade de enxergar e alcançar possibilidades de resolução e atuação frente a determinados riscos mapeados, gerando retorno positivo para a organização em que o profissional atua.

Da obra de Marcos Assi, são retirados vários elementos que podem nortear um processo de diligência apropriada para uma contratação na área de compras:



Na contratação de terceiros na área de compras, deve-se levar em consideração alguns itens a serem avaliados e, ultimamente, estamos solicitando a apresentação de um programa de integridade com política da função e atividade de compliance; programas de compliance, normas e procedimentos das áreas operacionais, departamentos, produtos e dos sistemas informatizados; relatório de monitoramento à exposição aos riscos de compliance e comunicação de resultados para a alta administração. Além desses itens, podemos incluir:

- identificação completa da empresa, com número de CNPJ, inscrições e certificados junto a órgãos públicos e privados, inclusive alvará de funcionamento; contrato ou estatuto social;
- tipos de serviços sendo prestados pelo terceiro;

- nomes e cargos das pessoas que assinam pela contratada;
- avaliar se o terceiro possui PJ prestando serviços para ela;
- pesquisa sobre a imagem e referências do terceiro;
- certidões negativas de débitos com o fisco;
- certidões negativas de processos de execução, falências ou concordatas;
- certidões negativas de cartórios de protestos;
- estrutura societária e acordos de acionistas ou quotistas;
- descrição das contingências – trabalhistas, fiscais, ambientais etc. – com respectivo parecer dos advogados das empresas quanto à probabilidade do ganho da causa;
- checagem junto aos principais clientes, verificando o relacionamento existente;
- averiguação junto aos principais fornecedores, visando identificar eventuais atrasos de pagamento;
- chegar se o terceiro está em uma linha de negócio diferente daquela para o qual foi contratado;
- verificar se o terceiro necessita demonstrar experiência ou algum “histórico” com produtos, serviços, campo ou indústrias;
- apurar se o terceiro não tem escritórios ou uma equipe, ou não possui instalações ou equipes adequadas para realizar o trabalho;
- identificar se o terceiro tem uma estrutura corporativa fora do padrão comumente utilizado;

Acessível com VLibras

- checar se o endereço da empresa do terceiro é um local de caixa postal, escritório virtual ou pequeno escritório privado, co-working ou escritório compartilhado (ASSI, 2018, p. 115-116).

> O tema é vasto e exige atenção redobrada no meio corporativo, pois pode ser que de nada adianta manter um padrão de integridade elevado internamente e, ao mesmo tempo, contratar um prestador de serviço que não tenha os mesmos padrões – tal situação muito provavelmente impactará negativamente no negócio, podendo causar prejuízos financeiros e reputacionais. A due diligence, portanto, deve ser baseada em risco (como consta expressamente no Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022), deve fazer sentido, deve ser realizada de forma consistente e sempre ser registrada.

Para falar de monitoramento e auditoria, outro pilar de um sistema de compliance, é importante mais uma vez destacar que um dos parâmetros de avaliação da robustez dele é a efetiva existência de monitoramento contínuo do programa de integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos contrários às normas que regulam a organização (internas ou externas).



É necessário reconhecer que este não é um pilar dos mais cativantes, entretanto, sua importância tem ganhado destaque crescente, em especial considerando o aumento do exame mais detalhado realizado por determinados parceiros comerciais ou de entes públicos em torno dos programas de integridade.

Ou seja, é necessário e esperado que um programa tenha implantado um processo de avaliação permanente, de forma a avaliar a eficácia dele e detectar a assertividade, alcance, atingimento dos objetivos das ações realizadas, bem como detectar a necessidade ou não de mudanças a fim de que o programa cumpra com sua finalidade e esteja alinhado com as diretrizes e objetivos da empresa.

É importante perguntar:

VOCÊ SABE RESPONDER?

O que se espera do compliance? Os riscos mapeados estão devidamente controlados? Os funcionários compreendem a importância e necessidade do

compliance? As partes envolvidas no negócio (internas ou externas) agem de fato de acordo com uma cultura de compliance? Novos riscos surgiram ou os antigos se modificaram? As medidas corretivas adotadas há um ano foram eficazes? Precisam ser revistas?

Essas e outras perguntas auxiliam o trabalho de monitoramento esperado de um programa de integridade. Já o trabalho de auditoria, merece uma diferenciação frente ao trabalho de monitoramento de compliance:

> Enquanto a Auditoria Interna efetua seus trabalhos de forma aleatória e temporal, por meio de amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos instituídos pela Alta Administração, Compliance executa tais atividades de forma rotineira e permanente, monitorando-as para assegurar, de maneira corporativa e tempestiva, que as diversas unidades da instituição estejam respeitando as regras aplicáveis a cada negócio, ou seja, cumprindo as normas e processos internos para prevenção e controle dos riscos envolvidos em cada atividade. Compliance é um braço dos órgãos reguladores junto à administração no que se refere à preservação da boa imagem e reputação e às normas e controles na busca da conformidade (ABBI; FEBRABAN, [s. d.], p. 14).

Acessível com VLibras

É claro que um monitoramento eficiente, bem planejado, executado e documentado, propicia a demonstração mais clara e objetiva do funcionamento e eficácia de um sistema de compliance. A Norma ABNT NBR ISO 37.301 (norma certificadora internacional que especifica os requisitos e fornece diretrizes para estabelecer,

desenvolver, implementar, avaliar, manter, e melhorar um Sistema de Gestão de Compliance – SGC – eficaz dentro de uma organização), estabelece que a organização deve monitorar o sistema de gestão de compliance para assegurar que os objetivos de compliance sejam alcançados e aponta expressamente que a informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados. “A organização deve desenvolver, implementar e manter um conjunto de indicadores apropriado que orientem a organização na avaliação do alcance dos seus objetivos de compliance, para avaliar o seu desempenho de compliance” (ABNT, 2021, p. 18-19).

APROFUNDANDO

Sobre auditoria, a Norma ABNT NBR ISO 37.301 estabelece que esta é um:



Processo sistemático e independente, para obter evidência e avaliar objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Uma auditoria pode ser uma auditoria interna (primeira parte) ou uma auditoria externa (segunda parte ou terceira parte e pode ser uma auditoria combinada (combinando duas ou mais disciplinas). Uma auditoria interna é conduzida pela própria organização, ou por uma parte externa em seu nome. (...) Independência pode ser demonstrada pela liberdade de responsabilidade pela atividade que está sendo auditada ou pela liberdade de desvio e conflito de interesse (ABNT, 2021, p. 4).

A etapa de monitoramento, por sua vez, é fundamental para o sucesso do programa de integridade, especialmente considerando o processo de gestão de riscos. Esta é

uma etapa em que será reportado para o gestor ou para a alta administração a situação de gestão de riscos anteriormente mapeados e tratados; e assim será feito utilizando-se de indicadores. Isso não significa que ao monitorar e reportar necessariamente todos os riscos anteriormente mapeados terão que ser eliminados para que o programa seja considerado eficaz, até porque nem sempre é possível tratar todos os riscos de forma concomitante, devendo-se avaliar a probabilidade e impacto dos riscos para que sejam escolhidos aqueles que serão primeiramente tratados. Todo este processo será objeto de monitoramento.

> **Cumprir este planejamento é essencial para a eficácia do compliance, até para eventualmente prestar esclarecimentos em um processo de auditoria. Você deve demonstrar que tem a gestão de riscos sob controle, e que monitora regularmente esta situação e adota ações e toma decisões baseado nessa análise, nesse planejamento.**

Acessível com VLibras

É fundamental neste processo saber quais os objetivos da organização e onde se quer chegar para que sejam estabelecidos os indicadores adequados para o monitoramento e avaliação.

NOVOS DESAFIOS

Para concluir este tema, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema monitoramento e auditoria

constam, por exemplo, as seguintes perguntas (sempre seguidas da necessidade de anexar as evidências documentais da resposta):

14.5. A empresa possui uma área de auditoria interna formalmente instituída?

14.5.1. A área de auditoria interna reporta-se a um nível dentro da empresa que lhe permita cumprir com suas responsabilidades de forma independente?

14.5.3. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna?

14.5.4. A empresa corrige em tempo hábil as eventuais não conformidades apresentadas nos relatórios de auditoria interna? (...)

21.1. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem:

21.1.1. os responsáveis por realizar o monitoramento do programa de integridade?



21.1.2. a periodicidade para realização do monitoramento?

21.1.3. as instâncias para as quais serão submetidos os dados e as informações apurados no monitoramento?

21.2. A empresa realiza um monitoramento ativo do programa de integridade por meio de:

21.2.1. relatórios periódicos com dados e estatísticas sobre aplicação das principais políticas e procedimentos de integridade?

21.2.2. utilização de indicadores sobre o programa de integridade e o estabelecimento de metas de desempenho?

21.2.3. registro das metas e do desempenho alcançado em cada período, em relação aos indicadores do programa?

21.3. a empresa utiliza as informações obtidas a partir do monitoramento para aprimorar seu programa de integridade? (CGU, 2022, p. 37-38).

Diferentemente da implantação de todo um sistema, a sua revisão e melhoria contínua pode não demandar tantos esforços, se feito de forma planejada e sistematizada, pois que nem sempre (por exemplo) é necessário implantar um código de conduta integralmente novo, bastando pequenas adequações para atender determinada necessidade. Ou, ainda, a revisão de uma política de brindes e hospitalidades pode ser muito mais simples quando bem estabelecidos de forma prévia e inicial quais os limites da organização e padrões de conduta. Ou seja, a implantação de um sistema de compliance é importante; entretanto, a sua melhoria contínua tem importância colocada no mesmo patamar.

REFERÊNCIAS

ASSI, M. **Compliance** - Como Implementar. São Paulo. Trevisan Editora, 2018.

ABBI; FEBRABAN. **Função de Compliance**. [S. l.]: ABBI, FEBRABAN, [s. d.]. Disponível em: http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf. Acesso em: 8 mar. 2023.

BRASIL. **Lei Federal n° 12.846, de 1°/08/2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2013. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm> Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação n° 1023863-08.2013.8.26.0100**. Apelantes: Maria Luiza Junqueira Mazzetto e outro. Apelados: La Finestra Sul Cielo Brasil Importação e Distribuição de Alimentos e Bebidas Ltda. e outros. Relator: Alexandre Marcondes. São Paulo, 30/05/2018. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=16710664&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_f17630c1c81b44aba1425103e6065e78&g-recaptcha-response=03AL8dmw_b0DOVL7o4D-s5AlUfWdMtCXOWpDe4oxlZljKDOAa5x-J0YdMYG4ranwY1-KmNe_pd03EYL6gLEOmTODEBpsVMpkL73KTp4ADyg-RDCnDv1z6eqDTyEpiEKXGbw0bSBJVHf8RakQKpWkXf9G3YxSvJkeE3tDAgWKLRMN93vSywxk3bx7gcItBAYc114X4Cu3yRmonISE2Lr1zw6ruPcL2CLhWsrsvZaUfSEMRiKVvyCJuq--i3M3r6dHJSnnj3OENNfW8aPWk3z4dFDFsDpJ09qqxwhogw9V46W

LxpOyUnGrWXjwtk2UP-
ar06tUonVxJ0JVnQHgAQxPpDLBDxukvgom9KbOdKzoIDuguRIQTIdfVI
Pq_pfXZQ6VJTmI6IZUQIwWN7nOYvx9giz6aE1Ym8J8oHxrMNGcoecI8d9y264K75qCUG
iZcDjgwwK8eQo0y6YIjgJILoZFaY-
Gwcf2WRh0IQegCmOOmj7pkmlh9uNjQ6ItKnSKpCpfkEDaRO5I5
jNYbH__xgha1XNWa9gr104Hd7PHWpxzuZRJjIzr6oI02GWYaurgzd0xgjJpQkKTPfIPNOg
m1K1Vb MdvKR45z--HkjQ-U0S_smB-kpX9_1IDb0U. Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp n. 1.862.508/SP**. Recorrente: TMI Tratamento Textil Ltda. Recorrida: 5 A SEC do Brasil Franchising Ltda. Relator Ministro: Ricardo Villas Bôas Cueva. Relatora para o voto vencedor: Ministra Nancy Andrighi. Brasília. 24/11/2020. Disponível em: https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=117812903&tipo=3&nreg=202000386748&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20201218&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. **Decreto Federal n° 11.129, de 11/07**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm Acesso em: 13 set. 2022.

CGU. **Formulário de Conformidade Pró-Ética 2022/2023**. CGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada/empresa-pro-etica/arquivos/2022-2023/formulario-de-conformidade-empresa-pro-etica-2022-2023.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023.

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**. [s. l.]: [s. n.], 2016.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional** - Manual de Compliance. São Paulo: Cultura, 2019.

TEMA DE APRENDIZAGEM

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

AUTOR

MINHAS METAS

- Entender a importância do Compliance
- Conhecer a cultura de integridade
- Refletir sobre a carreira com Compliance

INICIE SUA JORNADA

Caro(a) aluno(a), nesse tema de aprendizagem você aprimorará o seu aprendizado sobre o tema Compliance, em especial considerando a importância crescente e cada vez mais destacada em torno da existência de uma cultura de integridade nos negócios; de sustentabilidade e governança; e de construção e de defesa do capital reputacional das organizações, públicas ou privadas, com fins econômicos, ou não. Você também realizará algumas reflexões em torno desta carreira promissora e em franca expansão.

Esta obra trabalhará em torno deste contexto – apresentando-lhe provocações, conceitos, reflexões, experimentação, desafios e perspectivas.

Vamos lá!

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Entender o que é Compliance e qual a sua importância no mundo atual, assim como compreender os impactos negativos de não conformidades nos negócios e dos possíveis danos reputacionais (além de outros), é um diferencial positivo na bagagem de conhecimentos do profissional da área.

> O Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) é um instrumento de avaliação reputacional corporativa e que, fundamentado em determinada metodologia de aferição, avalia a reputação de empresas, desde o ano 2000, destacando-se o fato de que é um monitor auditado (o primeiro do mundo) e que seu processo passa por revisão independentemente da KPMG (empresa de prestação de serviços profissionais, reconhecida, mundialmente, na área de auditoria e consultoria empresarial).



No mês de março de 2023, foi lançado o ranking das empresas e dos líderes com melhor reputação, em 2022, no Brasil. Segundo o Merco/2023, pelo nono ano seguido, a Natura está à frente do ranking de empresas, seguida pela Ambev na segunda colocação pelo quinto ano seguido e pelo Itaú Unibanco, que subiu para a terceira colocação, após melhorar cinco posições, comparado ao ranking de 2021. E, pelo sexto ano consecutivo, a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, está no topo do ranking de líderes.

APROFUNDANDO

A pesquisa de campo da nona edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2022, com mais de 5 mil entrevistas. A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões, que apontam 10 companhias com melhor reputação. Para cada empresa escolhida, os respondentes sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas. (MERCO, 2023, [s. p.]).



O mercado mostra-se cada vez mais exigente e com grande preocupação frente ao capital reputacional das empresas. Possuir uma certificação, um selo ou ser reconhecida como uma empresa de ótima reputação, de acordo com aferição devidamente auditada, pode ser um grande diferencial competitivo a ser utilizado pelas empresas em seus negócios, seja para firmar novas parcerias, manter contratos já existentes seja para expandir sua área de atuação.

Estar associado à corrupção, ao racismo, à homofobia ou a qualquer outra espécie de discriminação é fator negativo para as empresas e demais organizações de fins lícitos. Não praticar ações (ou omissões) que sejam considerados atos de corrupção ou mesmo lesivos contra a Administração Pública ou qualquer parceiro comercial é

medida de honradez e lisura empresarial e representa avanço na construção e no fortalecimento de uma cultura de integridade, na sociedade e no meio corporativo em específico. Não praticar ações discriminatórias e não ter a reputação de ser discriminatório também representa medida de fortalecimento da cultura de integridade. Tudo isso sempre alinhado com as estratégias e os objetivos da empresa.

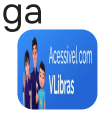
Para rumar ao ideal de uma cultura de compliance robusta, fortalecida e em constante evolução positiva, é necessário repensar paradigmas, crenças, vieses, buscar conhecimento e alterar a rota de atuação - pessoal e corporativa - se necessário. O compliance enfrenta vários desafios na atualidade, tal como: a necessidade de mudança da mentalidade empresarial que “nega” o compliance; a era digital e o uso de inteligência artificial; a diversidade e a inclusão; se pequenas empresas ou empresas familiares também podem beneficiar-se dele; o combate incessante à corrupção e à lavagem de dinheiro; o fortalecimento das relações contratuais corporativas baseadas em confiança e integridade; a conciliação entre o compliance e as decisões estratégicas do negócio; a capacitação e o treinamento de profissiona para atender ao setor; compliance na administração pública; entre vários outros temas que perpassam a matéria.

Acessível com VLibras

Se o compliance é pensado como uma política de integridade, de conformidade, de fomento a uma cultura positiva, não estar atento à diversidade e à inclusão, considerando as mudanças socio-econômicas, ocorridas nos últimos anos, representa risco à organização, seja financeiro seja reputacional. É necessário repensar a análise e a ação frente a situações complexas, ou que são ignoradas, inicialmente, ou simplesmente diversas.

Empresas (e organizações de um modo geral), independentemente do porte, que desejem sustentabilidade, perenidade, lucratividade de seus negócios estão (ou devem estar) sintonizadas, abertas e preparadas ou se preparando para a diversidade, não só de identidade de gênero, orientação sexual ou de pessoas com deficiência, mas nas mais variadas áreas de abrangência, como idade, etnia, classes sociais, estados civis, culturas, entre outras.

É possível que a empresa se depare com a contratação de um funcionário que demande capacitação e treinamento para esta área; ou, mesmo que, com o transcurso do tempo, seu quadro de pessoal deva passar por aperfeiçoamento oportuno, e isso envolve relações sociais, evolução do mercado. Desta forma, propiciar a devida capacitação e o treinamento para seu quadro, assim como propiciar efetiva inclusão de seu quadro de funcionários, é medida de investimento e que mitiga riscos e pode propiciar o alcance de resultados positivos.



Em termos constitucionais e legais, é necessário referir o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 3°, que prevê como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os seguintes:

I

construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II

garantir o desenvolvimento nacional;

III

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988, on-line).

Em seguida, em seu artigo 5°, a Constituição Federal estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" (BRASIL, 1988, on-line).

A partir desta ordem constitucionalmente prevista, pode-se referir a existência de algumas leis que tratam da matéria - como inclusão e não discriminação:

LEI N° 9.029, DE 13/04/1995

que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.

LEI N° 9.394, DE 20/12/1996

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional/LDB, que, já na década de 1990, tratou da Educação Especial e outros assuntos.

LEI N° 10.741, DE 1°/10/2003

que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências e trata, por exemplo, da não discriminação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

LEI N° 11.340, DE 07/08/2006

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e que, por entendimento do Superior Tribunal de Justiça. do ano de 2022, por sua 6ª Turma, também deve ser aplicada aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgênero (tal como o seu artigo 22, que trata de medidas protetivas de urgência).



LEI N° 13.146, DE 06/07/2016

que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão/LBI).

Dentre as leis antes referidas, citamos a seguir um exemplo de dispositivo legal que trata da (não) discriminação em relação à idade de uma pessoa, em especial no que se refere ao caso de contratação para vaga de trabalho ou emprego:

Art. 27, da Lei n° 10.741, de 1°/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa: Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a

discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada (BRASIL, 2003, on-line).

A mesma Lei prevê que é crime as seguintes situações:

> *Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:*
>
> *Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.*
>
> *§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.*
>
> *§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. (...)*
>
> *Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:*
>
> *I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;*
>
> *II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; (...).*
>
> (BRASIL, 2003, On-Line, Grifo Nosso).

O etarismo, nome que se dá ao preconceito contra pessoas em razão de sua idade, afeta jovens e idosos e também se encontra denominado como idadismo ou ageísmo, sendo que tal forma de preconceito pode se manifestar não somente no ambiente profissional, mas também familiar e de saúde, causando danos psicológicos nas pessoas discriminadas.

Sobre a legislação referida (em caráter exemplificativo), é importante destacar, estudante, que o acesso à toda legislação brasileira é gratuito e deve ser feito , preferencialmente, pelos canais oficiais existentes, tal como o site oficial da Presidência da República e o site oficial do Senado Federal, os quais disponibilizam a legislação devidamente atualizada. Para além da diversidade, é necessário que o ambiente corporativo (como qualquer outro) também tenha ações concretas para a inclusão. Exemplificativamente, vejamos a seguinte avaliação a respeito da inclusão de pessoas com deficiência:



É comum que as pessoas com deficiência sofram com a falta de acessibilidade ou adaptabilidade do ambiente de trabalho que irá recebê-las, ocasionando em muitos casos baixo desempenho, pois, sem uma reestruturação adequada, a eficiência na prestação do serviço fica prejudicada, podendo levar até a uma estagnação de carreira. Tal não é interessante nem para a pessoa com deficiência (que poderá sofrer com o desestímulo), nem para o empregador (que poderá ter que arcar com a baixa produtividade).

> Tais fatos só enfatizam o distanciamento presente entre a Lei de Cotas e o verdadeiro sentido de inclusão, sendo observada a perpetuação de condutas e posturas discriminatórias, inclusive por parte daqueles que cumprem a previsão legislativa. (...) defende-se a adoção da perspectiva de inclusão de

> forma abrangente, desde as pequenas empresas até as grandes organizações, de modo que a ideologia e as práticas inclusivas sejam amplamente absorvidas pelo setor empresarial. Somente assim será possível fomentar o emprego e o desenvolvimento pessoal, financeiro, social e econômico em harmonia com a dignidade das pessoas com deficiência. (SALLES; SILVA, 2022, p. 212).

Seja por acreditar que a diversidade pode contribuir de forma decisiva para agregar valor à marca e/ou negócio, seja por acreditar que formar equipes diversas e devidamente incluídas propicia maior criatividade e motivação, ou por possibilitar a atração e a retenção de melhores profissionais no mercado, investir em diversidade e inclusão é um caminho a ser analisado e seguido no ambiente corporativo, de forma que se tenha capacidade de agregar pessoas de diferentes vivências e culturas no quadro da organização e possibilitando que se trabalhe em busca de resultados almejados pela mesma.



APROFUNDANDO

O compliance é um instrumento que permite à organização se conformar com os regulamentos, normas vigentes externas e internas da sociedade, verificando os casos em que há o descumprimento das diretrizes éticas ou de regras e punindo os respectivos infratores. Desta forma, o compliance objetiva o cumprimento das regras internas e das normas jurídicas às quais a sociedade empresária está submetida, reduzindo os riscos de infração, bem como as chances de a mesma obter uma má reputação.

Com a mudança da conjuntura política e econômica nacional, bem como com o avanço de investigações e fiscalizações de mercado, houve o surgimento de uma preocupação maior das companhias, dos consumidores e da sociedade como um todo com a integridade e ética das organizações e é neste ponto que o compliance adquire protagonismo.

Em um cenário em que se verifica, majoritariamente, práticas discriminatórias e excludentes por parte das organizações, um programa de compliance inclusivo que aborde as principais questões éticas inerentes ao respeito e promoção da diversidade, enaltecendo as principais vantagens deste comportamento para as equipes de trabalho e para a organização como um todo, torna-se uma grande ferramenta para as mudanças estruturais propostas. (SALLES; SILVA, 2022, p. 218).



Além de todas estas vantagens, e como falamos em reputação no início deste tema de aprendizado, é inegável que há vantagens em termos de publicidade e propaganda, com ganho reputacional e financeiro para as organizações que se mostrarem, efetivamente, diversas e includentes - seja em relação ao gênero, à idade, às pessoas com deficiência, dentre várias outras possibilidades.

PENSANDO JUNTOS

Outro desafio do compliance é, sem dúvida, apresentar-se como um programa possível e viável para implantação (seja com maior seja com menor número de ferramentas) em pequenos negócios, empresas de porte mais reduzido. De fundamental importância sempre é relembrar que um programa de integridade deve ser adequado às características de cada organização, respeitando suas especificidades e seus objetivos.

Desta forma, respeitar seu porte e sua capacidade financeira e operacional é de extrema relevância. Feito isso, é perfeitamente possível que um pequeno negócio implemente ferramentas de compliance e alcance resultados positivos com tanto. At porque a importância cada vez maior que alcança a integridade no meio corporativo não atinge somente grandes negócios, mas também os pequenos - ainda mais se vista como qualidade daquele que se comporta de forma honesta, de boa-fé, contrária à corrupção em qualquer meio, seja público ou privado.

A boa reputação é algo almejado e necessário para todo e qualquer negócio, assim como a gestão adequada de riscos deve ser uma constante também em todo e qualquer negócio que tenha por objetivo manter-se no mercado e alcançar resultados positivos, ter sucesso no empreendimento. Ou seja, ter integridade é um bom negócio para todos e que pode, sim, ser realizado com custos reduzidos e propiciar alterações favoráveis e assertivas na empresa.

> Uma relação de negócio, uma compra ou venda, um fornecimento ou a contratação de um serviço, quando conduzidos de forma íntegra, trazem benefícios a todos os envolvidos. Ter integridade na empresa é respeitar o parceiro de negócio, tratar bem os funcionários, honrar os contratos e os acordos, respeitar as leis, não enganar clientes ou fornecedores, não cometer infrações e evitar que elas aconteçam. Ter integridade é criar um ambiente em que o comportamento correto é incentivado e o comportamento inadequado punido.

Uma empresa íntegra atua dentro da legalidade, pautando suas atividades por valores e princípios éticos, buscando sempre defender a honestidade e impedir a ocorrência de irregularidades em seus negócios (SEBRAE, 2017, p. 11).

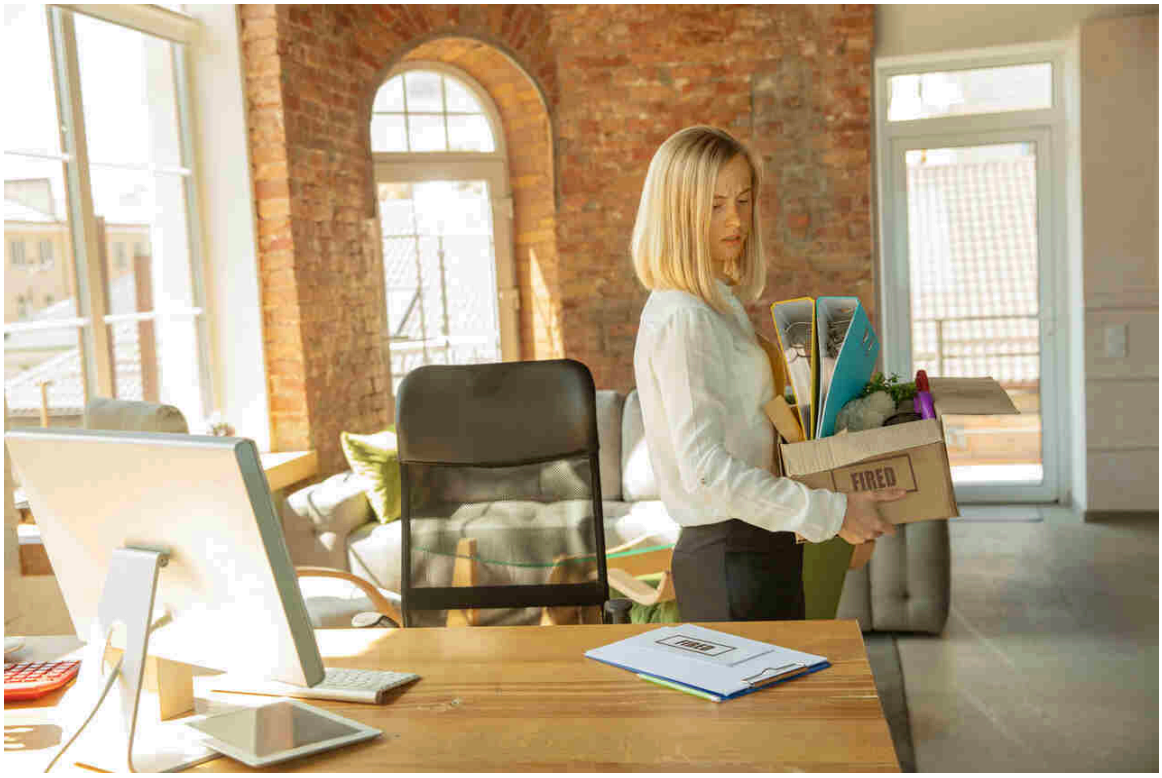
O que, de fato, um pequeno negócio pode implementar na área de compliance? São inúmeras as possibilidades, tais como:

- Apoio e suporte da alta direção do negócio.
- Mapeamento e gestão adequada dos riscos.
- Implantação de um código de conduta.
- Implantação de um canal de comunicação/denúncia.
- Realização de due diligence.

Dentre as alternativas anteriores, para diferenciar a implantação em um grande negócio e em um pequeno negócio, quando se pensa no canal de

comunicação/denúncia, pode-se implantar uma caixa fechada, localizada em local seguro e que o noticiante possa colocar suas manifestações (sugestões, denúncias etc.), de forma tranquila e sem perigo de represália.

Quanto ao mapeamento de riscos, uma planilha de excel bem customizada e assertiva é uma ferramenta acessível e de baixo custo. Não há necessidade ou obrigatoriedade de que seja contratado um sistema externo para as duas situações referidas - como várias grandes organizações fazem.



Sobre o Código de Conduta, destaca-se que este serve não só para o público interno, mas pode atingir, também, parceiros externos - que saberão como aquela empresa atua em determinadas situações. Ou seja, mesmo que o negócio tenha poucos funcionários ou mesmo nenhum, deixar claro para os parceiros comerciais (como clientes ou prestadores de serviços) qual é a forma de atuação do negócio pode representar uma vantagem competitiva ao inspirar confiança e credibilidade naquela empresa.

APROFUNDANDO

Já a realização de due diligence independe do porte da empresa, pois é altamente recomendável em qualquer organização. E, da mesma forma que um canal de denúncia ou mapeamento de riscos que não demandam, necessariamente, que seja adquirido um software específico, para a realização de diligências apropriadas há uma série de possibilidades gratuitas na internet, que podem ser feitas por qualquer pessoa minimamente instruída.

Alguns sites de pesquisa possíveis são:

- Receita Federal.
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP.
- Cadastro Empresas Inidôneas e Suspensas/CEIS.
- Tribunais da área de abrangência do terceiro – Ex.: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
- Tribunais de Contas da área de abrangência do terceiro - Ex.: Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Cadastro de Transparência dos Estados e Municípios conforme área de abrangência do terceiro - Ex.: Porta da Transparência do Estado do Paraná.
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.

- Empresas do ranking GPTW - Melhores Empresas para Trabalhar.
- “Lista Suja do Trabalho Escravo”/Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo.
- Consulta de Documentos de Companhias da Comissão de Valores Mobiliários/CVM.
- Site institucional do terceiro.



Relembrando que não é porque uma empresa aparece no CNEP ou CEIS, por exemplo, que não será celebrado contrato com ela; entretanto, trata-se de um alerta a ser analisado, avaliando-se e se resolvendo sobre qual será a medida adotada frente ao risco eventualmente mapeado.

Existem muitas empresas de pequeno e médio porte que realizam uma boa gestão para os seus negócios, mas ainda há empresas que estão muito longe de possuir um bom sistema de gerenciamento de negócios (...)

> Entendo que muitas das pequenas e médias empresas deveriam avaliar melhor seus processos de negócio e de gestão, pois, independentemente de tamanho e porte, devem possuir pelo menos um código de conduta e ética para nortear o comportamento de seus colaboradores e de seus administradores na negociação com clientes.
>
> Devemos também levar em consideração as questões de lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes, utilização de rede social, segurança da informação, comportamento interno com colegas, entre outros; e não podemos nos esquecer das questões contábeis, financeiras e tributárias, que devem ser tratadas com normas e procedimentos (ASSI, 2018, p. 123 e 126).

Empresas, independentemente do porte, que desejem sustentabilidade, perenidade, lucratividade nos seus negócios devem estar antenadas, abertas e preparadas (ou se preparando) para a implantação de ferramentas de compliance e às adequações exigidas, formalmente ou não, pelo mercado.

Outro desafio da área de compliance é certo senso comum ou fala repetida de determinados gestores empresariais de que “nunca houve corrupção na empresa”, de que “todo mundo é ético dentro da empresa” e que “sempre deu certo assim” e que, portanto, não há necessidade de mudanças.

Isso demonstra o desconhecimento, talvez, de que podem ocorrer fraudes, internamente (como em um processo de compra e venda de mercadorias), com obtenção de vantagem indevida por determinado funcionário ou terceiro; ou mesmo demonstra o desconhecimento de que deve ser implantada e, constantemente,

reforçada e aperfeiçoada a cultura de integridade da organização, atingido todos os envolvidos.

> O fortalecimento e a disseminação da cultura de integridade, seja na vida pública e empresarial, seja em âmbito nacional e internacional, vem crescendo e é uma meta a ser almejada, trabalhando-se, arduamente, para o fortalecimento das empresas e sua sustentabilidade. Entretanto não basta a existência de políticas internas, código de conduta, canal de comunicação, planilha de mapeamento de riscos, entre outros.

É necessário respeito e valorização dessas ferramentas, com disciplina, monitoramento e revisão constantes - sempre de acordo com as especificidades de cada negócio, pois sempre há mais de uma forma de alcançar determinada meta, determinado objetivo, e cabe à cada organização traçar o seu caminho.

É preciso desmistificar a ideia de que corrupção é algo tão somente relacionado com a Administração Pública. O vocábulo corrupção vem da junção de dois elementos: ruptura e co, sendo que ruptura representa a quebra completa, inclusive, moralmente e co (prefixo unido ao radical) representa a ideia de bilateralidade decorrente de um pacto na conjunção de interesses entre corrupto e corruptor.

Uma analogia frequentemente realizada é que corrupção é como se fosse uma doença contagiosa, e que,sem controle, pode se proliferar dentro de instituições públicas e privadas.



Historicamente, nos Estados Unidos, a partir do escândalo Watergate (escândalo de corrupção no governo de Richard Nixon - doações corporativas para fins políticos e para assegurar negócios), em 1977, foi editada e publicada a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras, o Foreing Corrupt Practices Act/FCPA. Desde então, edição de leis e normas anticorrupção nacional ou estrangeira tem sido editada mundo afora em busca de combate aos atos de corrupção e propiciar maior integridade nas relações corporativas e no âmbito público.

A partir de 2001, com o ataque terrorista ocorrido nos Estados Unidos (11 de setembro), novas práticas e novas normas foram implementadas visando combater a corrupção, tida como fonte de financiamento do terrorismo.

Os esforços no combate ao terrorismo incluíram ferramentas antilavagem de dinheiro que afetaram e impuseram controles mais rígidos às comunidades bancária, financeira e de investimento. As leis anticorrupção (como no Brasil, a Lei n° 12.846 de 1°/08/2013) também são uma iniciativa significativa de esforço mundial de combate ao terrorismo e que acaba por atingir também o combate à corrução.

APROFUNDANDO

Também deve ser referida a Lei n° 9.613, de 03/03/1998, conhecida como Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e que foi alterada, substancialmente, pela Lei n° 12.683, de 09/07/2012, que visou "tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro" (BRASIL, 2012, on-line).



É ainda um grande desafio fazer com que empresários entendam que devem atentar-se quanto às normas e às condutas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro: não é uma realidade distante do dia a dia de qualquer empresa - com maior ou menor risco -, até porque todas estão sujeitas a operações contábeis, e estas possuem regulamentação própria, como previsto na Resolução n° 1.530/2017, do Conselho Federal de Contabilidade/CFC e que trata de procedimentos a serem observados por profissionais e organizações contábeis para o cumprimento de obrigações da Lei de

Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para se ter ideia do alcance da matéria relacionada à lavagem de dinheiro, veja-se o artigo 1° de referida Resolução (perceba-se que as atividades listadas nos incisos I a VI são extremamente abrangentes e atingem toda e qualquer empresa):

Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo regulamentar procedimentos e normas gerais decorrentes da Lei n.º 9.613/1998, alterada pela Lei n.º 12.683/2012, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo, que sujeita ao seu cumprimento os profissionais e Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas seguintes operações, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas:

I – de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza;

II – de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;

III – de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;

IV – de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;

V – financeiras, societárias ou imobiliárias; e

VI – de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais (CFC, 2017).

PENSANDO JUNTOS

E o que o compliance tem de relação com a matéria?

O âmbito de atuação de compliance abriga a responsabilidade por assegurar o cumprimento das normas legais e das obrigações normativas de natureza preventiva do crime de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo (LD-FT). Dessa maneira, o monitoramento contínuo e consequente aderência ao ambiente regulatório são objeto de permanente atenção de compliance. Inclui-se aí a proteção à reputação institucional, tendo-se em consideração que uma eventual associação da instituição a um crime de lavagem de dinheiro, ou de conexão com formas de financiamento de terrorismo, ainda que de forma involuntária ou ocasional, pode causar severos danos e, por vezes, irreparáveis danos à sua imagem (RIZZO; ROSA, 2021, p. 415).

Um dos desafios do compliance é ter reconhecida sua importância e sua necessidade para a estratégia de negócios de toda empresa, de toda organização. Virar a página da mesmice e da crença de que porque sempre foi de determinado jeito, então, é melhor continuar assim, é uma necessidade para a sustentabilidade e a perenidade dos negócios, assim como um diferencial para os profissionais que pretendem

empreender ou atuar com sucesso no meio corporativo como empregados ou mesmo parceiros comerciais.

Os seres humanos possuem uma habilidade única de se reinventar e evoluir em momentos de crise . Principalmente naquelas mais profundas. Nesse contexto, empresas que vivenciam problemas legais e reputacionais graves precisam endereçar o problema de frente e oferecer respostas coerentes e consistentes aos seus diversos stakeholders, comprometendo-se, assim, a mudar seu perfil de atuação e condução dos negócios.

A mudança de cultura, ou seja, o estabelecimento de uma sólida conduta de integridade não ocorre do dia para a noite, ainda mais em um país com histórico tão vasto de corrupção e ilícitos na relação público/privado, como o Brasil. Por esta razão, ao se comprometer com o monitoramento, a organização deve se preparar, inclusive financeiramente, para desenvolver e aprimorar suas atividades.



> Trata-se de processo profundo que não se restringe às revisões de regras, políticas e procedimentos internos, mas inclui reestruturação de departamentos, a adoção de um plano de comunicação extenso, e, sobretudo, uma profunda mudança de postura e engajamento da alta administração. (DANTAS; NICOLOSI, 2022, p. 28 e 29).

Estudante, esteja preparado(a) para a realidade atual. Conheça o passado e se prepare para o futuro, agindo hoje. Busque conhecimento e vivências, de forma a permanecer em constante evolução intelectual, profissional e pessoal. Aplique o

conhecimento adquirido de forma a demonstrar as vantagens de tê-lo(a) por perto, sempre atento às especificidades e aos objetivos de cada organização.

NOVOS DESAFIOS

Estudamos assuntos diversos em torno da temática Compliance. Quando da reflexão levantada no início do tema de aprendizagem, foi proposto a você assistir ao vídeo intitulado Marca e Reputação na vida das empresas e seus profissionais.

Reflita sobre a seguinte questão - o que é mais importante: o que você fala sobre a sua empresa ou o que as pessoas que são clientes, compradores, prestadores de serviço ou funcionários falam sobre a sua empresa após ter contato com o seu produto ou serviço?

A ideia é que seja percebida, por você, a importância crucial em torno da construção e da sustentação da reputação de determinado profissional, de uma empresa ou de qualquer outra organização, de forma a demonstrar que marcas fortes são construídas e mantidas a partir de uma reputação forte. A marca da organização é fundamental, entretanto, sua reputação é condição de sustentabilidade e perenidade no mercado.

Desta forma, o que as pessoas que são clientes, compradores, prestadores de serviço ou funcionários falam sobre a sua empresa tem relevância destacadíssima para o seu negócio.

REFERÊNCIAS

ASSI, M. **Compliance** - Como Implementar. São Paulo, SP. Trevisan Editora, 2018.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**.

Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. **Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm Acesso em: 31 maio 202

BRASIL. **Lei Federal n° 12.683, de 9 de julho de 2012**. Altera a Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Brasília, DF: D. O. U., 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2 Acesso em: 31 maio 2023.

DANTAS, A.; NICOLOSI, M. O Compromisso na Mudança da Cultura Organizacional. In: MICHELONI, E.; LADEIA, G.; MANTOAN, M. (org.). **Monitoria de Programa de *Compliance* no Brasil**. Leme, SP: Mizuno, 2022.

MERCO. **Empresas e Líderes com melhor reputação no Brasil em 2022.** Merco, 9 mar. 2023. Disponível em: https://www.merco.info/br/actualidad/las-empresas-y-lideres-

con-mejor-reputacion-en-brasil-en-2022 Acesso em: 31 maio 2023.

RIZZO, M. B. M. de; ROSA, L. V. R. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT). In: CARVALHO, A. C. et al. (coord.). **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2021.

SALLES, R. B. O.; SILVA, A. R. Desafios e Possibilidades para a Inclusão da Pessoa com Deficiência na Empresa: O Compliance como Instrumento de Inclusão. In: PINHEIRO, C. R. (org.). **Compliance** - Entre a Teoria e a Prática. 1. ed. Indaiatuba: Foco, 2022.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**. [s. l.]: [s. n.], 2016.

